

Sistemi di composizione dei conflitti nella Federazione Russa e nei paesi della CSI

Conciliazione e mediazione

Carlo Alberto Calcagno

20/11/2013

©Tutti i diritti sono riservati

La Federazione Russa e gli Stati della CSI hanno una lunga tradizione negli strumenti di negoziato che è culminata con alcuni provvedimenti federali sulla mediazione. Il punto di vista russo sulla procedura e sulla funzione della mediazione non è difforme da quello dell'Occidente europeo. Prevalde peraltro una concezione che esalta la volontarietà degli strumenti di negoziato: dal 2012 con il beneplacito della Corte Suprema della Federazione russa si sta pensando però di introdurre la condizione di procedibilità in alcune materie e ciò a livello federale. Il mediatore è una figura professionale e anche non professionale. Il mediatore non professionale agisce di solito sul territorio degli enti autarchici.

Sommario. 1.Cenni generali sulla politica giudiziaria nella Federazione Russa. 2. Breve storia della mediazione in Russia. 3. La mediazione e gli stati del CSI (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina). 3.1 Armenia. 3.2 Azerbaigian. 3.3 Bielorussia. 3.4 Moldavia. 3.5 Ucraina. 3.6 Kazakistan. 4. La mediazione nelle leggi federali della Russia

1. Cenni generali sulla politica giudiziaria nella Federazione Russa

La Federazione Russa detta comunemente anche Russia è il paese più vasto del pianeta: ricomprende 83 soggetti federali¹ con capitale Mosca.

La Federazione russa unitamente all'Ucraina², la Bielorussia e ad altri sette stati³ hanno anche costituito la CSI (la Comunità degli Stati indipendenti)⁴.

Gli stati della CSI hanno una legislazione avanzata in materia di strumenti alternativi ed in particolare con riferimento alla mediazione: primeggiano in particolare la Moldavia ed il Kazakistan. Chi voglia confrontarsi con la mediazione sovietica non può prescindere dall'analisi della legislazione di questi due ultimi paesi; in particolare in Kazakistan potrà scoprire che la giustizia di pace tende ad essere capillare e ad incentrarsi sugli uomini "probi", così come accadde in Europa all'indomani della Rivoluzione Francese.

Ogni città capoluogo del distretto, quartiere, comune, villaggio, borgata del Kazakistan ha il suo registro dei mediatori non professionali.

La Federazione Russa ha un ordinamento giudiziario improntato sui giudici⁵.

Il potere giudiziario è esercitato dai giudici in procedimenti costituzionali, civili, amministrativi e penali.

I Giudici possono essere istituiti soltanto dalla Costituzione federale e dalla Leggi costituzionali federali.

¹ 21 repubbliche (corrispondenti ai territori abitati dalle principali minoranze etniche e che godono di un'ampia autonomia); 46 regioni, 9 territori (corrispondenti alle zone del paese con minore densità abitativa), 4 circondari autonomi (corrispondenti a territori abitati da minoranze etniche numericamente poco consistenti) 2 città federali (corrispondenti alla capitale Mosca e alla città di San Pietroburgo), una provincia autonoma (territorio dell'estremo oriente assegnato alla minoranza ebraica ai tempi dell'Unione Sovietica).

² Non ha però sottoscritto lo Statuto. Fonte Wikipedia.

³ Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan (oggi ritirato), Uzbekistan.

⁴ Se Mosca desidera una più forte cooperazione tra gli Stati membri e guarda alla CSI come a un sostituto dell'Unione Sovietica, Kiev non permetterebbe mai ingerenze da parte di una sorta di super Stato, e in ogni caso ha dimostrato di ambire all'ingresso nell'UE e nella NATO.

⁵ Art. 1 Legge costituzionale federale "Sul sistema giudiziario della Federazione Russa" in <http://verhsud.saransk.ru/Law1.htm>.

Tra i giudici di giurisdizione generale della Federazione russa troviamo anche i giudici di pace: si veda per esempio l'attività del giudice di pace di S. Pietroburgo⁶ che tra l'altro possiede un *panel* di mediatori come accade ad esempio in Portogallo.

Ultimamente si è sentita l'esigenza di aumentarne il numero: nella sola regione di Mosca il 1° agosto del 2012 i giudici di pace sono passati da 418 a 438⁷.

Grande importanza hanno anche i tribunali arbitrali⁸: di loro competenza, giurisdizionale e non, è l'amministrazione della giustizia nei casi relativi a controversie commerciali così come in altre materie riservate dalla legge federale (questioni di lavoro, amministrative, statistica giudiziaria, preparazione di proposte per il miglioramento delle leggi e di altri atti giuridici ecc.)⁹.

La conciliazione è profondamente radicata nello spirito russo.

I giudici ordinari hanno il dovere di operare la conciliazione, ma la stessa trova spazio in ben due articoli della Costituzione.

Ciò accadeva anche nelle Costituzioni di paesi europei, ma solo prima del 1848.

In oggi la conciliazione e l'arbitrato sono di solito inserite nelle Costituzioni sudamericane.

La Costituzione russa però si differenzia da queste ultime, perché la conciliazione non riguarda nel testo costituzionale l'esercizio propriamente la giustizia, quanto i rapporti politici e la formazione delle leggi.

Mentre da noi è la Corte costituzionale che giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni¹⁰, l'art. 85 della Costituzione Russa (1993) prevede che in casi simili si vada in conciliazione.

"Il Presidente della Federazione Russa può avvalersi di procedure di conciliazione per la risoluzione dei conflitti tra gli organi del potere statale della Federazione Russa e gli organi del potere statale dei Soggetti della Federazione Russa ed anche tra organi del potere statale dei Soggetti della Federazione Russa. Nel caso di mancato conseguimento di una Decisione concordata, egli può demandare la soluzione della controversia all'esame dei Tribunale competente".

⁶ <http://mirsud.spb.ru/spb/2217>.

⁷ <http://www.kremlin.ru/acts/16115>

⁸ I tribunali arbitrali della Federazione Russa sono: la Corte Arbitrale Suprema della Federazione Russa, Tribunali distrettuali federali di arbitrato, Tribunali arbitrali d'appello e tribunali arbitrali della Federazione Russa.

⁹ <http://allstatepravo.ru/mkarta.html>

¹⁰ Art. 134 Cost. dell'Italia.

La conciliazione interviene appunto anche nella formazione delle leggi¹¹ *"In caso di rigetto di una Legge federale da parte del Consiglio della Federazione, le Camere possono costituire una Commissione di Conciliazione per il superamento dei dissensi sorti, dopo di che la Legge federale viene sottoposta ad un ulteriore esame da parte della Duma di Stato"*.

Il Programma Obiettivo "Sviluppo federale del sistema giudiziario della Russia 2007-2012" ha indicato la necessità di introdurre metodi di conciliazione, giudiziarie e pregiudiziali per la risoluzione delle controversie, di ridurre gli oneri per i giudici e, di conseguenza, di risparmiare risorse finanziarie e migliorare la qualità della amministrazione della giustizia¹².

Ciò presupponeva l'adozione diffusa di procedure di mediazione: in attuazione di ciò dal 2011 la Federazione Russa possiede una legge organica sulla mediazione (la legge federale il 27 luglio 2010 (N 193-FZ).

La stessa legge federale è stata peraltro emendata da ultimo dalla legge federale del 23.07.2013 N 233-FZ¹³.

DMITRY MEDVEDEV, il presidente della Federazione Russa, ha firmato poi il 28 dicembre 2011 una lista di istruzioni per l'attuazione del suo indirizzo all'Assemblea federale del 22 dicembre 2011¹⁴.

L'indirizzo in materia di negoziazione stabiliva: *"Purtroppo, al momento non abbiamo praticamente alcuna cultura della negoziazione e della ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili. Le leggi in materia di mediazione, che sono approvate quasi non funzionano, il caso di accordi è ancora raro. Dovrebbe essere informati maggiormente i cittadini circa l'opportunità di risolvere le controversie con l'aiuto di un mediatore abilitato, e riflettere sulla fattibilità di introduzione dell'uso obbligatorio di procedure di conciliazione per la risoluzione di alcune controversie"*.

In ottemperanza di questo discorso al nono posto delle istruzioni del Presidente si prevedeva *"Considerare l'introduzione di procedure di mediazione obbligatoria per risolvere alcuni tipi di controversie, e di fare proposte adeguate"*.

¹¹ Art. 105 c. 4 Cost. Russa.

¹² http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

¹³ La legge federale di modifica è stata approvata dalla Duma di Stato il 2 luglio 2013 e approvato dal Consiglio della Federazione il 10 luglio 2013. <http://www.kremlin.ru/acts/18922>

¹⁴ (<http://www.kremlin.ru/news/14088>)

La responsabilità di attuare questa istruzione è stata affidata a PUTIN, LEBEDEV¹⁵, IVANOV¹⁶; L'istruzione doveva trovare attuazione entro il primo maggio 2012 ma il Ministero della Giustizia ci sta ancora lavorando su.

In attesa delle determinazioni dei “tre saggi” possiamo dire in generale che la mediazione nella Federazione Russa è volontaria; solo in Bielorussia c'è una norma che impone come condizione di procedibilità quella di incorporare negli atti processuali una proposta per quanto attiene alle controversie tra imprenditori individuali e tra imprenditori e persone giuridiche.

L'Ufficio di presidenza della Corte Suprema della Federazione Russa il 6 giugno del 2012 ha precisato che “Lo sviluppo di procedure di mediazione è una delle priorità per migliorare l'esistente risoluzione delle controversie russe e la protezione dei diritti violati dei cittadini”¹⁷.

Attualmente la mediazione si trova in diverse regioni della Russia e Stati dello Spazio post-sovietico¹⁸.

La procedura è utilizzata soprattutto per le seguenti categorie: 1) tutela dei diritti dei consumatori, 2) controversie abitative, 3) controversie derivanti dai rapporti di famiglia, 4) diritti reali e di credito¹⁹.

Nel 2011 la Corte Suprema della Federazione Russa ha censito 27 organismi di mediazione²⁰.

In Russia ci sono attualmente 17 Enti di formazione²¹ che svolgono il programma ministeriale approvato nel 2011 dal Ministero della Scienza di concerto con quello della Giustizia in conformità con le indicazioni del Governo Federale del 2010²².

¹⁵ Presidente della Corte Suprema

¹⁶ Presidente del Tribunale supremo di arbitrato.

¹⁷ http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

¹⁸ Mosca, San Pietroburgo, La Repubblica di Bashkortostan, Regione Vladimir, Regione di Volgograd, Regione di Vologda, Regione di Voronezh, Regione di Irkutsk, Regione di Kaliningrad, Regione di Kaluga, Regione di Kemerovo, Regione di Kirov, Regione di Krasnodar, Territorio di Krasnoyarsk, Regione di Lipetsk, Regione di Nizhny Novgorod, Regione di Novosibirsk, Regione di Omsk Perm, Regione di Pskov, Regione di Rostov, Regione di Samara, Regione di Saratov, Repubblica di Sakha (Yakutia), Regione di Sverdlovsk, Regione di Stavropol, Regione di Tambov, Repubblica del Tatarstan, Tyumen Regione, Regione di Ulyanovsk, Armenia, Bielorussia, Georgia, Ucraina.

¹⁹ http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

²⁰ http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

²¹ http://mediators.ru/rus/training_of_mediators/education_centres/

²² Decreto del Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa (Ministero dell'Istruzione russo) del 14 Febbraio 2011 n. 187 in <http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html>

Il riferimento ad un programma governativo circa il corso di formazione approvato dal governo per la verità è venuto meno con una modifica del 2013 dell'art. 16 della legge federale, oggi si fa riferimento soltanto ad una formazione professionale continua.

È dunque possibile che nel prossimo futuro ci siano delle novità in relazione alla formazione; si tenga anche conto che ai sensi dell'art. 19 della legge federale è in capo ai cosiddetti organismi di autoregolamentazione dei mediatori la seguente competenza: *“sviluppare gli standard per la formazione dei mediatori”*²³; inoltre si consideri che coloro che a vario titolo appartengono alle autorità auto regolative (mediatori professionali, Organismi ecc.) hanno il potere di presentare autonomamente norme supplementari circa l'attuazione della legge sulla mediazione che non siano in contrasto con le leggi federali²⁴.

Nelle sentenze dei giudici russi si specifica peraltro la formazione dei singoli mediatori, che è dunque tenuta in gran conto, anche se allo stato viene indicata solo la formazione di base perché nessuno ha ancora ultimato il percorso di specializzazione introdotto nel 2011. Anche il mondo dell'avvocatura sta mobilitandosi dato che dal 1° marzo 2011 chi voglia superare l'esame di avvocato in Russia deve dimostrare di conoscere tecnicamente come avviene la partecipazione del legale ai metodi alternativi (negoziato, mediazione e arbitrato)²⁵.

In ultimo in vari tribunali civili del Paese dal 2011 al 2013 sono stati sperimentati programmi di mediazione giudiziaria con confortanti risultati²⁶.

Il Codice di procedura civile della Federazione contiene poi tre norme che in particolare si riferiscono agli strumenti di negoziato.

In relazione alla testimonianza (art. 69) si prevede che *“non possono essere interrogati in qualità di testimoni: 1) I rappresentanti della causa civile, o i difensori della causa penale per un illecito amministrativo, o i mediatori - sulle circostanze note a loro in relazione alle funzioni di rappresentante, avvocato o mediatore;”*.

Il giudice nella fase preparatoria del processo *“ha il dovere di adottare tutte le misure per la conclusione di un accordo transattivo anche tramite la mediazione di cui alla legge federale e di spiegare alle parti 1) che hanno diritto di cercare la soluzione della controversia attraverso*

²³ Art. 19 n. 8 Legge federale del 27.07.2010 N 193-FZ.

²⁴ Art. 18 c. 9 Legge federale del 27.07.2010 N 193-FZ.

²⁵ Domanda n. 48 approvata dal Consiglio della Federal Bar il 30 novembre 2010 (verbale n = 7) http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/advocate

²⁶ http://mediators.ru/rus/courts/legal_experiments/sverdlovsk/text1

l'arbitrato e 2) le conseguenze di una scelta negoziata e tramite arbitrato (art. 150)"; può inoltre "rinviare l'udienza per un periodo non superiore a sessanta giorni, su richiesta di entrambe le parti nel caso in cui decidano di partecipare ad una mediazione (art. 169)"²⁷.

Il mediatore in Russia può essere professionale e non professionale, di solito è un avvocato, ma non ci sono preclusioni sulla estrazione professionale.

Nella dottrina russa comunque si dibatte: ci sono i sostenitori della laurea in legge che considerano pure necessaria la conoscenza delle norme processuali e ci sono coloro che invece ritengono che il mediatore debba avere altre caratteristiche. C'è chi sostiene ad esempio che il mediatore dovrebbe essere uno psicologo visto che gli si chiede una capacità di ascolto e di aiutare le parti a cooperare; si obietta a questa posizione che la conoscenza della psicologia potrebbe indurre lo psicologo a manipolare le parti al fine di raggiungere un accordo. Altri ritiene che il mediatore debba avere sia competenze giuridiche, sia competenze psicologiche. I sostenitori di questa posizione indicano spesso come perfetto mediatore il giudice in pensione, ma si può ribattere che il giudice ha una funzione diversa: il giudice decide mentre il mediatore non prende decisioni e dunque non appare facile che il giudice modifichi la sua prospettiva. Insomma la questione rimane aperta.

In chiave pratica si può aggiungere che il mediatore russo è per lo più un avvocato.

Nel 2012 si è escluso invece che possa essere mediatore un giudice in pensione²⁸.

Il mediatore può svolgere la sua attività gratuitamente o a pagamento; ciò non vale per gli organismi cui spetta comunque una indennità.

Tra gli Organismi di mediazione fanno la parte del leone le Camere di commercio: ognuna ha il proprio regolamento in cui si prevedono anche i costi della procedura.

In Russia è praticata anche la mediazione familiare che è disciplinata dal Codice della famiglia, dal Codice di procedura civile e dai decreti del Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa²⁹.

Vari sono i settori di intervento, tra i quali a mero titolo di esemplificazione cito:

- divorzio,

²⁷ http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/gpk

²⁸ http://mediators.ru/rus/about_mediation/articles_and_comments/text22 (tale ruolo mediativo in capo al giudice in pensione è normale ad esempio per le legislazione californiana).

²⁹ <http://mediators.ru/rus/course/family/law/text1>

- annullamento del matrimonio,
- modifica, cessazione o nullità del contratto di matrimonio,
- divisione dei beni coniugali,
- alimenti,
- paternità e maternità del minore;
- assegnazione del nome,
- luogo di residenza del minore,
- contatti con il genitore non affidatario,
- attuazione del diritto di altri parenti di comunicare con il bambino;
- consegna del bambino al genitore, tutore o badante,
- cessazione dei diritti dei genitori, ripristino dei diritti dei genitori;
- restrizione dei diritti dei genitori, soppressione delle restrizioni dei diritti dei genitori,
- adozione, revoca dello stato adottivo³⁰.

La Russia conosce anche un servizio scolastico di riconciliazione: si tratta di un percorso che insegna ai giovani il rispetto per se stessi e degli altri e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle loro conseguenze³¹.

³⁰ <http://mediators.ru/rus/course/family/>

³¹ <http://mediators.ru/rus/course/school/>

2. Breve storia della mediazione in Russia

La mediazione chiamata anche “movimento” od “offerta di buoni uffici” è stata usata in Russia sin dai tempi primitivi ed aveva come caratteristica un rapporto trilaterale di due parti che si affidavano ad un terzo neutrale.

Come è accaduto del resto in Europa sino al 1848 i popoli antichi della Russia erano convinti che la risoluzione vantaggiosa di gravi divergenze fosse più facile da raggiungere per via negoziale.

I primi mediatori russi sono stati i sacerdoti ed i capi comunità dei villaggi che cercarono di sostituire la negoziazione alla violenza; il clero era chiamato spesso a mediare per arginare lo strapotere dei principi e delle loro violenze.

In Georgia ci sono documenti dell’VIII, XII, XVIII secolo che attestano l’utilizzo di un conciliatore imparziale³².

Si conserva un testo del 1538 che narra di una controversia su diritti reali intervenuta tra un’abbazia ed alcuni cavalieri che venne affidata agli arbitri, ma questi preferirono conciliare in presenza di 5 testimoni, piuttosto che prendere una decisione³³.

I principali documenti giuridici russi dal XIV al XVII secolo³⁴ prevedevano la disciplina dell’accordo transattivo: inizialmente questo ultimo riguardava indifferentemente le questioni penali e civili, ma col tempo si concentrò sulle questioni civili³⁵.

In Russia per un tempo abbastanza lungo (1775-1862 anni), esisterono poi le Corti provinciali di coscienza, fondate con un decreto dell’imperatrice Caterina la Grande.

Il giudizio di coscienza prevedeva la conciliazione delle questioni civili, delle questioni inerenti le tutele e curatele e per alcuni crimini; le controversie tra genitori e figli in particolare non potevano sottoporsi al giudice ordinario, ma andavano obbligatoriamente davanti alle Corti provinciali di coscienza. In altri casi la giurisdizione delle Corti era adita volontariamente. Se il tentativo di conciliazione non aveva successo, le parti della controversia potevano far ricorso al giudice ordinario. Ma con una risoluzione del 15

³²P. KOPALEISHVILI, *La mediazione nel sistema giudiziario della Georgia*, in http://mediators.ru/rus/about/activities/moscow_july2012/materials/georgia

³³ <http://mosmediator.narod.ru/index/0-2318>

³⁴ Carta giudiziaria di Pskov (1397), Sudebnik Ivan III (1497), Codice di Consiglio del 1649.

³⁵ <http://mosmediator.narod.ru/index/0-2318>

marzo 1788, si stabilì che il giudice stesso avesse “il diritto di coscienza” di conciliare i contendenti.

All'inizio del XIX secolo l'Impero russo aveva la necessità di trovare un sistema in grado di gestire le problematiche legate al commercio, anche internazionale, specie quello inerente il traffico marittimo.

Così nel 1808, a Odessa, è nato il primo processo commerciale che poi si è diffuso nelle principali città tra cui Mosca e San Pietroburgo. Si trattava in realtà di un procedimento conciliativo tenuto da un “mediatore”³⁶.

La Carta di procedura civile del 1864, adottata nel corso della riforma giudiziaria, prevedeva un intero capitolo "Sulla procedura di conciliazione."

Così come del resto avverrà in Italia nel 1865.

Ai sensi della Carta le parti in causa potevano in qualsiasi momento terminare il processo di comune accordo. La scrittura poteva presentarsi ad un notaio o a un magistrato.

Dovere primario dei giudici era quello di prendere tutte le misure per un accordo e la riconciliazione dei contendenti. In assenza del tentativo il giudizio poteva essere annullato.

Venivano esclusi dal tentativo i rapporti con le pubbliche amministrazioni: ancora oggi non è possibile la mediazione in questi casi³⁷.

Il presidente della Federazione Russa ha ricordato del resto in un discorso del 22 dicembre 2011 che il numero dei giudici è oggi insufficiente in Russia, poiché nella Russia prerivoluzionaria l'80% delle controversie era risolta in conciliazione³⁸.

Da questo momento in poi sino agli anni '80 la conciliazione ha avuto un impiego soltanto nei rapporti di commercio con gli stati esteri.

Dobbiamo però aggiungere che sia il Codice di Procedura Civile del 1923, sia quello del 1964 prevedevano la disciplina della conciliazione e dell'accordo transattivo³⁹.

A seguito delle spinte che si verificavano in altri paesi (Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda ecc.) la mediazione ha ripreso dignità anche all'interno, ma ha

³⁶ http://arbimed.ru/istoriya_mediacii

³⁷ <http://mosmediator.narod.ru/index/0-2318>

³⁸ <http://www.kremlin.ru/transcripts/14088/work>

³⁹ <http://mosmediator.narod.ru/index/0-2318>

trovato ostacoli nella mancata conoscenza del popolo, nell'assenza di una legislazione e nel difetto di un numero sufficiente di mediatori esperti e qualificati.

Prima del 2011 possiamo dire che a livello federale la Russia conosceva solo il processo e l'arbitrato. E nell'ambito dell'arbitrato veniva disciplinata la conciliazione e l'accordo transattivo.

3. La mediazione e gli stati del CSI (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina)

3.1 Armenia

L'Armenia pur non avendo una legge organica sulla mediazione, attribuisce grande spazio agli ADR nei Codici e li pratica in vari campi.

Dal 1998 c'è la possibilità di recepire l'accordo di mediazione in un lodo⁴⁰; il codice di procedura civile⁴¹ impedisce al giudice di conoscere una domanda che sia coperta da clausola di mediazione ed arbitrale⁴².

L'art. 101 C.p.c. prevede che le parti possano eliminare gli effetti di una sentenza se decidono di mediare entro 10 giorni dalla notifica: nel caso una delle parti non partecipi alla mediazione non vi è invece alcuno effetto sulla sentenza⁴³.

L'art. 33 C.p.c. dispone che *"Le parti possono, in qualunque fase del procedimento, addivenire ad un accordo di riconciliazione"*.

Addirittura è la costituzione armena⁴⁴ a prevedere che *"Su domanda di uno dei coniugi nei casi di divorzio il giudice ha il diritto di adottare misure volte a conciliare i coniugi e il diritto di rinviare l'udienza, se del caso, dando termine cinque mesi ai coniugi per conciliare"*⁴⁵.

Il codice di procedura penale armeno stabilisce per i reati perseguibili a querela⁴⁶ che *"Un procedimento penale non può essere portato avanti od iniziato se la vittima viene a patti con l'indagato o l'imputato"*.

Il codice amministrativo⁴⁷ stabilisce che *"Nei procedimenti amministrativi se le parti hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione della controversia la pretesa si considera rinunciata."*

⁴⁰ Art. 36 Legge sull'arbitrato del 5 maggio 1998 ("In qualsiasi fase del procedimento arbitrale il tribunale può utilizzare ogni occasione per promuovere la conclusione di un accordo di pace") in <http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2057>

⁴¹ È del 17 giugno 1998.

⁴² Art. 91 n. 4 C.p.c.

⁴³ Art. 101 c. 2 C.p.c.

⁴⁴ Art. 16 c. 2.

⁴⁵ www.adr.am/library/download/32

⁴⁶ Art. 35.

⁴⁷ Art. 90.

Sempre la Costituzione armena⁴⁸ statuisce che i conflitti collettivi vadano al mediatore “*se la controversia riguarda la firma del contratto collettivo od una sua modifica*”. Il mediatore però in tal caso ha il diritto di adottare decisioni vincolanti.

La riforma legale e giudiziaria avviata nella Repubblica di Armenia nel 2012⁴⁹ e che si concluderà nel 2016 vede la mediazione, specie quella giudiziaria, al centro dell’attenzione del governo⁵⁰. Si sta elaborando in particolare un nuovo codice di procedura penale nel quale troverà posto la mediazione.

In Armenia vi è allo stato un solo provider di servizi di ADR⁵¹, la EyDiAr Partners.

Nell’ambito del consumo opera l’Ufficio del Mediatore finanziario che è una struttura indipendente fondata dalla Banca Centrale della Repubblica di Armenia. È chiamato a risolvere controversie patrimoniali tra i consumatori persone fisiche e le istituzioni finanziarie. I servizi del Mediatore sono gratuiti, il processo di reclamo è semplice, veloce e rapido⁵².

3.2 Azerbaigian

In Azerbaigian è la legge sull’arbitrato internazionale (art. 30)⁵³ a prevedere la possibilità la possibilità di recepimento di una accordo delle parti nel lodo come da modello UNCITRAL⁵⁴.

3.3 Bielorussia

In Bielorussia non sussiste mediazione extragiudiziale, ma dal 1998 al 2011 sono state varate diverse norme di grande attualità sulla giustizia di pace all’interno del Codice di procedura commerciale⁵⁵.

⁴⁸ Art. 71.

⁴⁹ Con un ordine del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2012. Cfr. http://mediators.ru/rus/cis_mediation/armenia/

⁵⁰ www.adr.am/library/download/32

⁵¹ www.adr.am

⁵² www.fsm.am

⁵³ http://arbitr.az/viewpage.php?page_id=9

⁵⁴ Sulla pratica della mediazione v. http://arbitr.az/eng/viewpage.php?page_id=1

All'art. 1 si definisce il mediatore *“una persona nominata dal Tribunale commerciale in conformità con il Codice per tenere i negoziati tra le parti del procedimento di conciliazione presso il Tribunale Commerciale”*⁵⁶ e la conciliazione come *“la conduzione di negoziati con la partecipazione del mediatore vertenti sulla possibilità di riconciliazione, economica e relazionale, delle controversie al fine di sviluppare un accordo di conciliazione reciprocamente accettabile per le parti e la sua successiva attuazione”*.

L'art. 4 definisce gli obiettivi del procedimento davanti al tribunale commerciale: *“Promuovere la creazione e il miglioramento delle partnership commerciali, realizzando la riconciliazione tra le parti, la formazione dei costumi e delle pratiche commerciali etiche”*.

L'art. 72 stabilisce il divieto di testimoniare *“per i rappresentanti delle parti che hanno partecipato alla conciliazione e i conciliatori - in relazione ai fatti che diventano noti in relazione alla partecipazione alla procedura di conciliazione, tranne nei casi in cui le parti abbiano dato il loro consenso scritto”*.

L'art. 79 richiede alle parti di partecipare personalmente alla conciliazione e alla conclusione dell'accordo di riconciliazione, fissando il divieto di rappresentanza.

L'art. 83 vieta di invocare in giudizio:

- “le offerte e gli impegni delle parti o del conciliatore o il fatto che una parte fosse disposta a partecipare alla procedura di conciliazione;*
- le opinioni espresse o i suggerimenti di una parte della procedura di conciliazione nei confronti di una possibile riconciliazione;*
- l'ammissione di fatti della parte nel corso della procedura di conciliazione;*
- la manifestazione di una volontà di una parte di accettare l'offerta di riconciliazione fatta dall'altra;*
- le informazioni contenute in un documento redatto al solo scopo di conciliazione”*⁵⁷.

Gli articoli 121 e 122 disciplinano l'accordo di composizione (*settlement agreement*). Un accordo transattivo o a seguito di conciliazione:

- può essere stipulato in qualsiasi momento del procedimento;

⁵⁵ Codice di procedura commerciale della Repubblica di Bielorussia del 15 dicembre 1998 № 219-W (Versione delle 30 Dicembre 2011) in http://mediators.ru/rus/cis_mediation/belarus/court_mediation/law/code

⁵⁶ La lista di mediatori operanti (12), approvata con delibera del Plenum della Corte economica suprema della Repubblica di Belarus del 27.05.2011 № 10 si trova in http://mediators.ru/rus/cis_mediation/belarus/court_mediation/court_practice/plenum#list

⁵⁷ Una disciplina simile la ritroviamo anche nella Legge federale sulla mediazione.

- può attenersi a qualsiasi materia del diritto civile, salva disposizione contraria di legge;
- non può ledere i diritti ed interessi legittimi di terzi, né essere contrario alla legge;
- deve essere siglato dalle parti o dai rappresentanti che abbiano i prescritti poteri;
- deve contenere le informazioni che le parti hanno concordato, la tempistica di attuazione degli impegni e le conseguenze dell'inadempimento volontario; può anche contenere condizioni.

Va presentato al Tribunale commerciale per l'omologazione ed entra in vigore a seguito della stessa⁵⁸; se non viene eseguito volontariamente il Tribunale ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio⁵⁹.

L'art. 146 sancisce che la Corte può sospendere il procedimento nel caso in cui venga nominato un conciliatore e l'art. 149 stabilisce che il procedimento termina se le parti si sono accordate in via transattiva o conciliativa.

Il Capitolo 17 del codice disciplina compiutamente la procedura di conciliazione.

L'art. 153 stabilisce finalità e obiettivi. *La procedura di conciliazione è effettuata al fine di risolvere la controversia in breve tempo attraverso la riconciliazione e di promuovere la prevenzione delle violazioni di obblighi contrattuali. Obiettivi della conciliazione sono:*

- *Mettere le parti in grado di auto-regolare la loro controversia attraverso il riconoscimento reciproco degli interessi e delle legittime esigenze e raggiungere un accordo sulla riconciliazione,*
- *aiutare le parti a sviluppare condizioni reciprocamente accettabili di accordo e di mantenimento della partnership commerciale.*

La risoluzione nelle prime fasi del caso attraverso la procedura di conciliazione determina che lo Stato restituisca il 50% delle spese processuali⁶⁰.

Questa regola che si trova anche nell'APC della Federazione⁶¹ è peraltro interpretata nel senso che la conciliazione deve intervenire all'interno del procedimento e non dunque in sede di esecuzione del lodo⁶².

I principi di base della conciliazione sono: volontarietà, parità delle parti, cooperazione delle parti; imparzialità (neutralità) del conciliatore e riservatezza⁶³.

⁵⁸ Art. 123.

⁵⁹ Art. 124.

⁶⁰ http://mediators.ru/rus/cis_mediation/belarus/court_mediation/about

⁶¹ Art. 15.

⁶² Risoluzione del Tribunale Arbitrale di Appello nel caso numero A23-3623/2011 dal 8 Ottobre 2013.

Il mediatore ha il diritto di:

- verificare le credenziali dei rappresentanti delle parti a partecipare in sede di conciliazione e di accordo sulla riconciliazione;
- conoscere il caso;
- esaminare i documenti presentati dalle parti;
- richiedere alle parti la presentazione di ulteriori documenti;
- ottenere la necessaria consultazione di specialisti;
- assistere le parti nella comunicazione seriale di documenti, informazioni e relazioni sugli argomenti trattati;
- fornire raccomandazioni alle parti per la rapida soluzione delle questioni sollevate e il mantenimento di rapporti commerciali tra di loro,
- condurre trattative individuali con ciascuna delle parti;
- procedere al completamento della procedura di conciliazione.

Il Mediatore non deve:

- farsi promotore dell'esecuzione di eventuali procedimenti giudiziari;
- dare un giudizio sulla futura risoluzione della controversia in tribunale;
- violare i principi della conciliazione⁶⁴.

Il mediatore può essere nominato dalla corte economica di primo grado, dalla Corte di appello, anche nella fase di esecuzione a richiesta di una o di entrambe le parti o su iniziativa della Corte economica.

Il mediatore è nominato tra le persone del *panel* pubblico presso la Corte Commerciale o in via contrattuale se possiede le competenze corrispondenti al merito del conflitto. L'elenco delle altre persone e le loro condizioni sono determinate dal Plenum della Corte economica suprema della Repubblica di Belarus. La nomina di un conciliatore è fatta dal giudice economico con preavviso per le parti circa il tempo e il luogo dell'udienza. Le parti hanno il diritto di reclamare entro sette giorni dalla data della determinazione⁶⁵.

Il sistema è dunque simile alla nomina del conciliatore francese.

Il tempo della conciliazione non deve essere superare un mese⁶⁶.

⁶³ Art. 154.

⁶⁴ Art. 155.

⁶⁵ Art. 156.

⁶⁶ Art. 156.1.

La conciliazione si intende completata: con l'accordo di riconciliazione, con la notifica del fallimento delle parti al mediatore.

Le parti possono concludere un accordo transattivo in tutto o in parte; vi può anche essere un riconoscimento di debito del convenuto in tutto o in parte ovvero la conclusione di un nuovo accordo.

Se le parti raggiungono riconciliazione su tutti o alcuni punti, il conciliatore li assiste nel perfezionare l'accordo e certifica le firme delle parti; segue l'omologazione della Corte economica. In difetto entro 3 giorni il mediatore o le parti riferiscono alla Corte del fallimento⁶⁷.

La citazione in giudizio e la comparsa di costituzione possono contenere la domanda di nomina di un conciliatore ed informazioni circa il procedimento di conciliazione se richiesto dal tipo di rapporto dedotto⁶⁸.

Si fa luogo ad una udienza preliminare, entro 15 giorni dalla domanda, nella quale il giudice conduce una istruzione all'americana (cerca di chiarire le posizioni nel merito, propone eventualmente un arbitrato, prende in considerazione obiezioni sulla conciliazione ecc.), decide se nominare un mediatore⁶⁹, prova a riconciliare le parti per trovare una composizione amichevole⁷⁰; se l'istruzione della causa non è completabile in sede preliminare per l'assenza di una parte o per la necessità di richiedere ulteriori mezzi di prova, il tribunale su richiesta delle parti può aggiornare il procedimento in attesa del procedimento di conciliazione⁷¹.

Anche gli atti d'appello possono richiedere la nomina di un conciliatore⁷² e il processo di esecuzione può essere sospeso a seguito della nomina del conciliatore⁷³ e può terminare a seguito dell'accordo transattivo o conciliativo⁷⁴.

Con legge del 10 gennaio 2011 № 241-W si è novellato in Bielorussia il Codice civile prevedendo in buona sostanza che per le controversie insorte tra persone giuridiche e (o)

⁶⁷ Art. 157.

⁶⁸ Art. 159.

⁶⁹ Art. 170.

⁷⁰ Art. 171.

⁷¹ Art. 179.

⁷² Art. 270.

⁷³ Art. 364.

⁷⁴ Art. 365. Cfr. in tema anche la Risoluzione del Plenum della Corte economica suprema della Repubblica di Belarus del 29 giugno 2011 numero 14 in http://mediators.ru/rus/cis_mediation/belarus/court_mediation/court_practice/plenum2

gli imprenditori individuali, è obbligatorio indicare negli atti processuali una proposta di risoluzione volontaria della controversia, salvo diverse disposizioni del Codice e di altri atti legislativi o le previsioni del contratto⁷⁵.

La prescrizione rimane sospesa tra l'offerta e la risposta di controparte⁷⁶.

Di tale proposta e delle azioni delle parti, finalizzate alla risoluzione volontaria extragiudiziale della controversia, il giudice terrà conto in sede di liquidazione delle spese⁷⁷.

Si tratta di un sistema simile alla "*offer to settle*" anglosassone, anche se in questo caso l'offerta non è volontaria, ma obbligatoria.

È stato poi approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 29 giugno 2012 un disegno di legge sulla mediazione giudiziaria per i settori civile, lavoro e famiglia; il mediatore è un laureato in giurisprudenza od altro settore, formato con apposito corso ed esperienza biennale nel campo⁷⁸; potrebbe essere licenziata a breve.

3.4. Moldavia

La Moldavia ha una legge sulla mediazione dal 2007⁷⁹, un regolamento⁸⁰ ed un codice dei mediatori dal 2008⁸¹; il Paese sta peraltro per approvare un nuovo testo⁸² sulla base della monitorizzazione dell'istituto avvenuta nel 2011⁸³.

⁷⁵ Art. 10.

⁷⁶ Art. 203.

⁷⁷ Art. 314.

⁷⁸ Disegno di legge 12.03.2012 in http://mediators.ru/rus/cis_mediation/belarus/court_mediation/projects

⁷⁹ Lege cu privire la mediere nr.134-XVI din 14.06.2007, Monitorul Oficial nr.188-191/730 din 07.12.2007 in <http://www.acces-info.org.md/index.php?cid=228&lid=1339>

C'è qui una norma interessante sui diritti di coloro che mediano che riportiamo.

Articolo 5. Diritti e doveri delle parti nel procedimento di mediazione

(1) Le parti hanno il diritto di:

- a) accettare o rifiutare la mediazione;
- b) chiedere al mediatore o al facilitatore di concludere la procedura;
- c) scegliere liberamente il mediatore tra le persone che ritengono idonee a svolgere la mediazione, anche se non sono elencate nell'Elenco ministeriale dei mediatori certificati;
- d) essere informati sul procedimento di mediazione, sugli effetti della mediazione, sugli effetti della firma di un accordo di pace;
- e) essere informati delle conseguenze della violazione dell'accordo di riconciliazione;
- f) ritirarsi, in qualsiasi momento del procedimento di mediazione;
- g) firmare un accordo di riconciliazione.

(2) Le parti sono responsabili dei risultati della mediazione e del contenuto dell'accordo di riconciliazione che è stato firmato.

Il Ministero di Giustizia moldavo sostiene che le procedure di mediazione siano in Moldavia 10-15 volte più rapide di un giudizio ordinario⁸⁴.

In Moldavia un processo dura in media 573 giorni, il 30% delle mediazioni si risolve in 7 giorni, il 70% in tre settimane⁸⁵.

Riporto le principali disposizioni della legge sulla mediazione del 2007 poiché destano un particolare interesse.

Le autorità della Moldavia, comprese quelle che hanno a che fare con il diritto, informano le parti delle opportunità e dei vantaggi dell'utilizzo di mediazione e consigliano di ricorrere ad essa al fine di risolvere il conflitto⁸⁶.

La mediazione in Moldavia riguarda tutti i settori: civile, penale, lavorativo, familiare, amministrativo ed altri settori previsti dalla legge⁸⁷.

La richiesta di mediare può essere approntata da una qualsiasi delle parti⁸⁸.

La mediazione può essere iniziata con il consenso delle parti a seguito dell'iniziativa del tribunale o, se del caso, dall'autorità di indagine penale⁸⁹.

Il consenso del chiamato in mediazione deve essere prestato entro 15 giorni, diversamente la proposta del chiamante si ritiene come non accettata⁹⁰.

Se le parti sono d'accordo per lo svolgimento della mediazione concludono un accordo sulla mediazione⁹¹ in forma scritta dopo una riunione congiunta con il mediatore o dopo

(3) Le parti hanno gli altri diritti e doveri previsti dalla legge.

⁸⁰ Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor mediatorilor in http://irp.md/item.php?text_id=607

⁸¹ http://www.justice.gov.md/file/Lista_persoanelor_autorizate/mediatori/Codul_deontologic_al_mediatorului.doc

⁸² http://mediator.md/download/ro_698_proiect_mediare.pdf

⁸³ Il questionario che è stato utilizzato come strumento principale per la valutazione delle prestazioni di mediazione comprendeva due sezioni: la prima sezione conteneva 22 domande generali sul funzionamento del quadro giuridico della mediazione, richiedeva di manifestare opinioni/suggerimenti circa le prospettive di mediazione in Moldavia, e la seconda sezione era indirizzata agli attori della mediazione (ad esempio giudici, avvocati, mediatori, notai, istituzioni pubbliche ecc.). La consultazione è stata anche rivolta al pubblico tramite il sito www.civic.md.

⁸⁴ <http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=103>

⁸⁵ Dalle fonti moldave un procedimento italiano dura 8 anni (2920 giorni).

Se quindi ci teniamo larghi e consideriamo virtualmente che una mediazione da noi si concluda nei tre mesi di legge italiana (90 giorni), calcolatore alla mano (2920/90) avremmo che da noi una mediazione dura 32,44 periodico volte di meno di un giudizio ordinario.

⁸⁶ Art. 1 c. 5.

⁸⁷ Art. 1 c. 3.

⁸⁸ Art. 25 c. 1.

⁸⁹ Art. 25 c. 2.

⁹⁰ Art. 25 c. 3.

⁹¹ Art. 25 c. 5.

che l'offerta di mediazione è stata accettata; il contratto deve contenere a) l'indicazione delle parti in conflitto, ed i loro rappresentanti, se del caso, b) l'oggetto del conflitto portato in mediazione; c) l'impegno delle parti a pagare il compenso del mediatore, così come l'ammontare o il metodo di calcolo di quest'ultimo⁹².

La mediazione inizia nella data prevista dalle parti nell'accordo di mediazione⁹³.

Il termine di prescrizione è sospeso per la durata della mediazione dalla data del contratto di mediazione⁹⁴.

La mediazione si svolge in base alla cooperazione tra le parti e all'utilizzo da parte del mediatore di metodi e tecniche specifiche basate sul dialogo e sul negoziato⁹⁵.

La mediazione può tenersi nell'ufficio del mediatore od in altro luogo confacente alle parti⁹⁶.

In Moldavia dal 2008 anche gli avvocati e i notai che hanno acquisito lo *status* di mediatore professionista certificato possono condurre le mediazioni negli uffici in cui esercitano la loro professione. Questo peraltro accade anche in Argentina.

L'accordo di riconciliazione viene firmato dalle parti e controfirmato dal mediatore⁹⁷.

L'accordo di riconciliazione deve includere le obbligazioni delle parti e può comprendere termini e condizioni⁹⁸.

In caso di inadempimento dell'accordo stipulato con la riconciliazione se ne può domandare l'esecuzione al tribunale secondo le modalità previste dalla legge⁹⁹.

L'accordo sulla riconciliazione deve essere eseguito in conformità delle norme del Codice civile, e in mancanza di indicazione del termine, può eseguirsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione o nel termine previsto dalle leggi¹⁰⁰.

Non deve contenere disposizioni che violino la legge, l'ordine pubblico o il buon costume.

Il mediatore può verificare questa condizione, dal momento ha il diritto di richiedere una consulenza a prescindere dalla volontà delle parti¹⁰¹.

⁹² Art. 26 c. 1 e 2.

⁹³ Art. 26 c. 3.

⁹⁴ Art. 26 c. 4.

⁹⁵ Art. 27 c. 1.

⁹⁶ Art. 27 c. 2.

⁹⁷ Art. 29 c. 1.

⁹⁸ Art. 29 c. 2.

⁹⁹ Art. 29 c. 3.

¹⁰⁰ Art. 29 c. 4.

¹⁰¹ Art. 29 c. 6.

L'accordo sulla riconciliazione può essere omologato da un notaio o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità con la legge¹⁰².

Nel corso della mediazione le parti di comune accordo possono essere assistite da un avvocato e di un interprete e da altri soggetti, salvo che la legge disponga altrimenti¹⁰³.

Le parti hanno il diritto di: a) accettare la mediazione, o di respingerla; b) richiedere un mediatore o di rifiutarlo; c) scegliere liberamente un mediatore tra le persone che considerano in grado di svolgere la mediazione, anche se non sono incluse nella lista dei mediatori, d) ottenere informazioni sul processo di mediazione, le sue conseguenze, e le conseguenze derivanti dalla firma dell'accordo di riconciliazione, e) ottenere informazioni circa le conseguenze del mancato rispetto dell'accordo di riconciliazione; f) e tutto ciò in qualsiasi momento del procedimento di mediazione; g) firmare un accordo di riconciliazione¹⁰⁴.

Le parti sono responsabili per i risultati della mediazione e il contenuto dell'accordo sulla conciliazione¹⁰⁵.

Un mediatore è una persona che assiste le parti nel processo di mediazione per risolvere il conflitto tra di loro¹⁰⁶.

Se è stato scelto un mediatore avvocato, egli non ha diritto di assistere o di rappresentare una delle parti al procedimento di mediazione per quanto riguarda lo stesso conflitto¹⁰⁷.

Il mediatore ha il diritto di: a) ottenere il pagamento del compenso stabilito nella negoziazione con le parti, a seconda della natura e l'oggetto del conflitto, nonché il rimborso dei costi connessi con l'attuazione della mediazione, b) informare il pubblico circa lo svolgimento delle sue attività nel rispetto del principio di riservatezza; c) armonizzare le proprie regole di organizzazione mediazione con le disposizioni della legge sulla mediazione¹⁰⁸.

Il mediatore ha altri diritti ai sensi della legge o del contratto di mediazione¹⁰⁹.

¹⁰² Art. 29 c. 7.

¹⁰³ Art. 4 c. 4.

¹⁰⁴ Art. 5 c. 1.

¹⁰⁵ Art. 5 c. 2.

¹⁰⁶ Art. 6 c. 1.

¹⁰⁷ Art. 6 c. 2.

¹⁰⁸ Art. 7 c. 1.

¹⁰⁹ Art. 7 c. 2.

Il mediatore non ha il diritto di assumere decisioni circa il contenuto dell'accordo di riconciliazione¹¹⁰.

Il mediatore può chiedere un compenso per il suo lavoro, così come un rimborso dei costi connessi con l'attuazione della mediazione nella misura specificata nel contratto da entrambe le parti. L'importo del compenso non dipende dal risultato della mediazione¹¹¹.

Il mediatore deve pagare le imposte, le tasse, l'assicurazione sociale obbligatoria secondo la legge ed è fornito dalla legge dello Stato di garanzie sociali¹¹².

L'attività del mediatore non è un'attività commerciale, e non può essere equiparata a quella¹¹³.

Il mediatore deve: a) garantire l'osservanza dei principi della mediazione; b) astenersi dalla mediazione nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 34, o in altri casi previsti dalla legge; c) informare le parti circa il processo di mediazione, i suoi scopi e le conseguenze, d) gestire il processo di mediazione, mantenendo neutralità e imparzialità, e) fare ogni sforzo per aiutare le parti a trovare accordo reciprocamente accettabile entro un termine ragionevole; f) nel caso di completamento della mediazione con la conclusione dell'accordo di conciliazione compiere tutti gli sforzi per evitare che sia contrario alla legge o al buon costume; g) restituire i documenti che gli sono stati affidati dalle parti nell'ambito del procedimento di mediazione; h) prevenire la commissione di atti pregiudizievoli per l'onore e l'integrità professionale e l'onestà, i) rispettare le norme di deontologia professionale¹¹⁴.

Il mediatore ha altri compiti previsti dalla legge¹¹⁵.

Se è costretto a rinunciare allo svolgimento della mediazione per circostanze che impediscono la sua neutralità e imparzialità, deve restituire alle parti il denaro corrisposto¹¹⁶.

Il mediatore è assoggettato a responsabilità civile come previsto dalla legge, per i danni cagionati a causa della violazione dei suoi doveri¹¹⁷.

¹¹⁰ Art. 29 c. 5.

¹¹¹ Art. 18 c. 1.

¹¹² Art. 18 c. 2.

¹¹³ Art. 18 c. 3.

¹¹⁴ Art. 8 c. 1.

¹¹⁵ Art. 8 c. 2.

¹¹⁶ Art. 9 c. 3.

¹¹⁷ Art. 8 c. 3.

Vi è anche una responsabilità disciplinare: tutti gli interessati possono rivolgersi al Consiglio per la mediazione in relazione alle violazioni del mediatore¹¹⁸

Il Consiglio può prendere in considerazione le violazioni anche d'ufficio¹¹⁹.

Il mediatore può essere in particolare soggetto di: a) avvertimento; b) richiamo o rimprovero severo; c) sospensione delle attività per un periodo da uno a sei mesi¹²⁰, e revoca¹²¹.

Pertanto il Consiglio per la Mediazione ha una serie di attribuzioni: a) certifica i mediatori in conformità con il regolamento sulla certificazione dei mediatori; b) elabora progetti per la formazione iniziale e continua dei mediatori; c) controlla l'organizzazione dei corsi, e la conformità con gli standard di formazione iniziale e continua dei mediatori; d) istituisce e gestisce l'elenco dei mediatori, e) esamina le domande relative alle attività dei mediatori; f) delibera sulla responsabilità disciplinare dei mediatori; g) sviluppa e mantiene l'osservanza dell'etica professionale; h) esercita gli altri poteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio per la Mediazione¹²².

In deroga al principio della riservatezza il mediatore informa le autorità competenti circa la commissione imminente di un delitto di cui sia venuto a conoscenza attraverso il processo di mediazione¹²³.

Il mediatore moldavo ha piena capacità giuridica e fedina penale immacolata¹²⁴, possiede una laurea, una formazione iniziale¹²⁵ e continua¹²⁶ certificata appunto dal Consiglio di Mediazione¹²⁷.

Il programma di formazione dura 80 ore e comprende sia gli aspetti teorici, sia quelli pratici per sviluppare le competenze in tema di risoluzione dei conflitti.

Una persona che ha acquisito lo *status* di mediatore all'estero e che intenda esercitare nella Repubblica di Moldova è esentato dalla formazione iniziale obbligo, ma è soggetto a

¹¹⁸ Art. 24 c. 1.

¹¹⁹ Art. 24 c. 2.

¹²⁰ Art. 19.

¹²¹ Art. 20.

¹²² Art. 23.

¹²³ Art. 11 c. 3.

¹²⁴ Art. 12.

¹²⁵ Art. 13 c. 1.

¹²⁶ Art. 14.

¹²⁷ Art. 15. Cfr. sulle attribuzioni del Consiglio di Mediazione gli articoli della legge che vanno dal 21 al 25.

procedura di certificazione in base alla quale deve dare prova dell'istruzione e della formazione¹²⁸.

I mediatori certificati nel 2011 era 104, poco più della Grecia che nel 2013 ne ha 90.

Presso il Ministero della Giustizia è presente un elenco di mediatori certificati.

L'elenco è compilato ed aggiornato dal Consiglio per la mediazione sotto approvazione del Ministro della Giustizia. Si trova sul sito web del Ministero della Giustizia ed è aggiornato periodicamente.

Per ogni singolo mediatore viene indicato a) nome e cognome, b) la sua posizione nell'elenco; c) l'area di mediazione per cui il mediatore esercita, d) la lingua in cui il mediatore è in grado di svolgere la mediazione, e) le informazioni sulla sospensione della qualifica di mediatore; f) altri dati rilevanti¹²⁹.

Il Ministero della giustizia entro il 25 dicembre effettua una pubblicazione annuale dell'elenco dei mediatori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Moldova.

Nella legge vi sono poi alcune disposizioni che attengono alla mediazione penale e a quella familiare.

La mediazione penale è una realtà in Moldavia dal 2001¹³⁰: è utilizzata per risarcire i danni patrimoniali, ma anche per ripristinare le relazioni personali e reinserire i condannati nella società.

Pertanto le disposizioni che valgono in materia penale possono essere utilizzati in osservanza del Codice degli illeciti amministrativi anche per la mediazione nei casi di illeciti amministrativi¹³¹.

Il processo di mediazione in materia penale è disciplinato dalla legge sulla mediazione, dal Codice penale, dal Codice di procedura penale, dal Codice dell'esecuzione e da altri regolamenti¹³².

Il processo di mediazione non sostituisce o sospende il procedimento penale¹³³.

Ai sensi dell'art. 32 c. 7 della legge sulla mediazione la partecipazione alla mediazione non può essere utilizzata come prova di ammissione di responsabilità.

¹²⁸ http://irp.md/item.php?text_id=606

¹²⁹ Art. 17.

¹³⁰ Art. 276 C.p.p. e 109 c.p.

¹³¹ Art. 32 c. 9.

¹³² Art. 32 c. 5.

¹³³ Art. 32 c. 6.

La mancata sottoscrizione del contratto di riconciliazione non può peggiorare la situazione delle parti¹³⁴.

Il mediatore penale ha diritto di a) esaminare le informazioni relative al merito della causa; b) consultare i dati relativi alle parti coinvolte nella mediazione; c) incontrare le parti, comprese quelle poste in stato di arresto senza che possa essere limitato il numero e la durata delle riunioni¹³⁵.

Non può agire come mediatore nei casi penali per cui è iniziata azione penale, il pubblico ministero, il giudice, l'avvocato di una delle parti, e qualsiasi persona che non sia compatibile con l'attuazione delle funzioni del mediatore, sulla base di alcune leggi speciali¹³⁶.

Nei casi di cui al paragrafo (2) dell'articolo 33 del codice di procedura penale¹³⁷, il mediatore deve astenersi dal partecipare al processo di mediazione.

La mediazione è garantita dallo Stato, quando si tratta di procedimenti penali in cui la conciliazione porta all'eliminazione della responsabilità penale. Le parti hanno il diritto di utilizzare i servizi di un mediatore, pagato dallo Stato, alle condizioni stabilite dal governo¹³⁸.

Il mediatore invia al pubblico ministero o al giudice incaricato del caso penale, l'accordo di riconciliazione insieme con una relazione scritta sulla domanda e sui risultati della mediazione, senza divulgare il contenuto degli incontri con le parti.

Il mediatore è responsabile in base alla legge per la divulgazione delle informazioni a sua disposizione nella fase di mediazione o di contenzioso¹³⁹.

Il promotore dell'azione penale o la Corte verificano in presenza delle parti che esse abbiano firmato un accordo di riconciliazione consapevolmente, volontariamente e nel rispetto dei loro diritti e che abbiano agito in conformità con la legge¹⁴⁰.

Interessante è ancora nel merito della mediazione che con l'accordo di mediazione il reo può impegnarsi a non commettere più reati e la vittima può ricevere spiegazioni e scuse.

¹³⁴ Art. 32 c. 8.

¹³⁵ Art. 33.

¹³⁶ Art. 34.

¹³⁷ Si tratta dei casi in cui il giudice deve astenersi dal deliberare "1) se si tratta di moglie (marito), ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, e dei loro figli, cugino e delle persone che sono diventati parenti a seguito di adozione legale, così come di altri parenti, interessati direttamente o indirettamente nel risultato del caso;".

¹³⁸ Art. 35.

¹³⁹ Art. 36.

¹⁴⁰ Art. 37.

Per quanto concerne il diritto di famiglia la legge prevede che attraverso la mediazione possano essere risolti disaccordi tra i coniugi per quanto riguarda la continuazione del matrimonio, i diritti dei genitori, lo stabilimento del luogo di residenza dei figli, il contributo dei genitori nel mantenimento dei figli, ed eventuali altre controversie che insorgono nelle relazioni familiari¹⁴¹.

Il mediatore è tenuto a garantire che i risultati della mediazione non siano in contrasto con l'interesse superiore del minore e non interferisca con la sua normale crescita e lo sviluppo¹⁴².

Se nel corso della mediazione emergono fatti che sono pericolosi o che possono mettere in pericolo la crescita e lo sviluppo normale del bambino o causare gravi danni ai suoi interessi, il mediatore si deve rivolgere al Garante per la protezione dei diritti del bambino¹⁴³.

Il Governo in definitiva mira a creare una nuova professione, ma il 33% dei mediatori svolge anche un'altra attività.

Esistono peraltro anche mediatori non certificati, come accade, lo vedremo, nella Federazione Russa.

Possiedono un *panel* di mediatori la Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria e la Commissione di mediazione della Agenzia di Stato per la proprietà intellettuale.

L'indagine moldava del 2011 ha verificato che gli avvocati e i cittadini non sono ancora pronti per utilizzare lo strumento ed è necessario un maggior impulso che provenga dal tribunale: allo stato giudici ed avvocati non spiegano le opportunità che gli strumenti alternativi rappresentano.

La consultazione ha dato inoltre i seguenti risultati: il 42% degli intervistati ha spiegato che la legge sulla mediazione non funziona mentre il 36% ha precisato che il grado di utilizzo dello strumento è molto basso.

E dunque come incentivo è stato pensato il rimborso parziale le spese di mediazione.

¹⁴¹ Art. 31 c. 1.

¹⁴² Art. 31 c. 2.

¹⁴³ Art. 31 c. 3.

L'implementazione della normativa in materia di arbitrato e mediazione sono considerate priorità del programma di governo moldavo "Integrazione europea: libertà, democrazia, benessere 2011-2014".

3.5 Ucraina

Più tarda è la legge sulla mediazione dell'Ucraina (del 17.12.2010 № 7481) che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2011¹⁴⁴.

Ne diamo qui un cenno sommario.

La mediazione è volontaria: può essere extra o endoprocedurale.

Il mediatore ucraino ha almeno 21 anni ed è un professionista che ha ricevuto apposita formazione secondo un programma stabilito dal Ministero.

Interessante è il divieto espresso di mediare quando una delle parti sia in relazione al mediatore membro di famiglia o parente stretto (marito, moglie, padre, madre, patrigno, matrigna, figlio, figlia, figliastro, figliastra, fratello, sorella, nonno, nonna, nipote, adottante o adottato, tutore o curatore).

Una previsione espressa di tal genere non si ritrova in alcuna delle legislazioni che lo scrivente abbia avuto occasione di visionare.

L'impostazione dei doveri del mediatore è in sintonia con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 novellato, dato che il mediatore deve "*rispettare gli standard etici, rispettare i diritti delle parti in causa, per creare opportunità di accordo*", "*garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle parti nel corso della mediazione*"; "*fornire eventuali consigli e spiegazioni alle parti per trovare una soluzione reciprocamente accettabile*";.

La mediazione si può concludere con un accordo o con una decisione del mediatore.

In Ucraina vi sono associazioni di mediatori a cui le parti possono notificare eventuali mancanze di chi ha condotto la procedura.

Di recente (30 marzo 2011) in Ucraina è stata fondata una scuola per la formazione dei mediatori avvocati secondo il programma predisposto dagli organi forensi¹⁴⁵.

Vi è infine una proposta di legge dell'Ucraina "Sulla mediazione" (numero 8137 del 23/09/11) che potrebbe tradursi presto in una legge e che è allo stato in seconda lettura in

¹⁴⁴ http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5RT00A.html

¹⁴⁵ <http://aau.edu.ua/ua/mediation-school/>.

Parlamento. Ci limitiamo a sottolineare che il mediatore certificato per questa disciplina è un soggetto che ha frequentato e superato un corso di non meno di 40 ore accademiche, comprese le esercitazioni pratiche¹⁴⁶.

3.6 Kazakhstan

L'afflato della mediazione sta contagiando Uzbekistan, Tagikistan e Kazakhstan: alla fine del 2012 hanno inviato i propri giudici a Pechino¹⁴⁷ perché potessero studiare il sistema giudiziario cinese e il diritto della mediazione del popolo e dunque anche in questi paesi legati alla Federazione Russa potrebbero verificarsi cambiamenti in tema di legislazione di pace.

Il Kazakhstan peraltro ha una nuova legge sulla mediazione dal 5 febbraio 2011¹⁴⁸ e dunque segue di un mese la pubblicazione della Legge Federale Russa (1° gennaio 2011). Diverse norme federali si ritrovano nel testo kazako, talvolta identiche, ma ci sono anche diverse particolarità. Ne riporto i dettami principali.

La mediazione riguarda le controversie (i conflitti) civili, di lavoro, della famiglia e di altri rapporti tra persone fisiche e/o persone giuridiche, nonché i crimini di piccola e medio di peso nell'ambito del processo penale, salvo diverse disposizioni di legge della Repubblica del Kazakhstan¹⁴⁹.

Il procedimento di mediazione non riguarda:

- le controversie (i conflitti) derivanti dai rapporti di cui sopra, qualora tali controversie (conflitti) incidono o possono incidere sugli interessi dei terzi non coinvolti nella procedura di mediazione, e per quelle che non possono essere di competenza dei tribunali¹⁵⁰.
- le controversie (i conflitti) civili, di lavoro, della famiglia e di altri rapporti tra persone fisiche e/o tra persone giuridiche, quando una delle parti è un ente pubblico¹⁵¹.

¹⁴⁶ http://mediators.ru/rus/cis_mediation/ukrain/bill/text2

¹⁴⁷ <http://www.fergananews.com/news.php?id=19407>

¹⁴⁸ La Legge della Repubblica del Kazakhstan in materia di mediazione in http://mediators.ru/rus/about_mediation/international_law/kazakhstan_1

¹⁴⁹ Art. 1 c. 1.

¹⁵⁰ Art. 1 c. 2.

¹⁵¹ Art. 1 c. 3.

Il procedimento di mediazione non si applica nei casi penali inerenti i reati di corruzione e altri crimini contro gli interessi del servizio pubblico e della pubblica amministrazione¹⁵².

Il procedimento di mediazione per le controversie (i conflitti) civili, di lavoro, della famiglia e di altri rapporti tra persone fisiche e/o tra persone giuridiche, può essere attivato sia prima di andare in tribunale, sia dopo che il processo è stato celebrato¹⁵³.

I giudici e magistrati del procedimento penale non hanno diritto di costringere le parti alla mediazione¹⁵⁴.

La proposta del ricorso alla mediazione può venire della controparte, dal giudice o l'autorità che persegue l'azione penale¹⁵⁵.

Qualora la mediazione sia svolta al di fuori del contesto di un procedimento civile o penale, il mediatore e le parti adottano ogni misura possibile per assicurare che tale procedura non duri un tempo superiore a 60 giorni di calendario. In casi eccezionali il termine può essere prorogato per accordo delle parti e con il consenso del mediatore, ma non per più di trenta giorni di calendario¹⁵⁶.

Quando la mediazione sorge in ambito processuale deve essere completata entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data dell'accordo (iniziale) di mediazione, prorogabili su richiesta congiunta al massimo di 60 giorni¹⁵⁷.

Sempre in caso di mediazione giudiziaria non penale il processo può essere sospeso¹⁵⁸.

E l'accordo o comunicazione del mancato accordo va inoltrata immediatamente al tribunale¹⁵⁹.

La legge contiene alcune definizioni interessanti e non usuali nella legislazione della mediazione:

- il mediatore è un soggetto indipendente professionale e non professionale che è stato chiamato dalle parti per la mediazione in conformità con i requisiti della presente legge; i mediatori non professionali si occupano come vedremo delle mediazioni negli enti autarchici.

¹⁵² Art. 1 c. 4.

¹⁵³ Art. 17 c. 2.

¹⁵⁴ Art. 17 c. 3.

¹⁵⁵ Art. 17 c. 4.

¹⁵⁶ Art. 20 c. 8.

¹⁵⁷ Art. 23 c. 2.

¹⁵⁸ Art. 23 c. 3.

¹⁵⁹ Art. 23 c. 4.

- l'associazione (sindacale) dei mediatori è l'organizzazione creata per coordinare le attività delle organizzazioni di mediatori, nonché per proteggere i loro diritti e interessi legittimi; si occupa per lo più dello sviluppo e della approvazione del Codice di deontologia professionale dei mediatori¹⁶⁰.
- l'organizzazione dei mediatori è una organizzazione no-profit creata per riunire mediatori, su base volontaria, al fine di raggiungere obiettivi comuni per lo sviluppo della mediazione, non contrari alla legge della Repubblica del Kazakistan; L'organizzazione dei mediatori si occupa di formazione e di sviluppo professionale dei mediatori; rilascia in merito apposita certificazione¹⁶¹.
- la mediazione è la procedura di risoluzione della controversia (conflitto) tra le parti con l'assistenza di un mediatore (mediatori), al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile, implementabile con un accordo volontario delle parti;
- l'accordo sulla mediazione è un accordo scritto stipulato con il mediatore per risolvere la controversia (conflitto) prima dell'inizio della mediazione¹⁶². La decorrenza della mediazione parte dalla data in cui le parti stipulano quest'ultimo accordo¹⁶³.

Gli obiettivi della mediazione kazaka sono: 1) il rinvenimento di opzioni di risoluzione delle controversie (del conflitto) che veda soddisfatte entrambe le parti della mediazione, 2) la riduzione del livello di conflitto tra le parti¹⁶⁴.

I principi che vanno rispettati sono 1) la volontarietà, 2) la parità delle parti, 3) l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore, e 4) la non interferenza nel procedimento di mediazione, e 5) la riservatezza¹⁶⁵.

Per non interferenza si intende che nel condurre la mediazione il mediatore è indipendente dalle parti, dal governo, e da altri soggetti giuridici, pubblici e privati, salvo quanto previsto dalle leggi della Repubblica del Kazakistan¹⁶⁶.

Il mediatore è inoltre indipendente nella scelta degli strumenti e dei metodi di mediazione, la cui ammissibilità è stabilita dalla legge¹⁶⁷.

¹⁶⁰ Art. 13 c. 6.

¹⁶¹ Art. 12 c. 3.

¹⁶² Art. 2.

¹⁶³ Art. 17 c. 5.

¹⁶⁴ Art. 3.

¹⁶⁵ Art. 4.

¹⁶⁶ Kazakhstan per i Kazaki.

Le attività del mediatore possono essere eseguite su base professionale (mediatore professionale) e su base non professionale¹⁶⁸.

L'attività non professionale può essere svolta da coloro che hanno raggiunto l'età di quarant'anni, e che sono iscritti nel registro dei mediatori non professionali¹⁶⁹.

Per condurre affari in modo professionale i mediatori devono avere una istruzione superiore, aver raggiunto l'età di venti anni, essere certificati, aver frequentato e superato apposito corso di formazione approvato con la procedura stabilita dal governo della Repubblica del Kazakistan, ed essere iscritti nel registro dei mediatori professionali¹⁷⁰.

L'attività del mediatore non è commerciale¹⁷¹. I mediatori possono inoltre svolgere qualsiasi altra attività che non sia vietata dalla legislazione della Repubblica del Kazakistan¹⁷².

Il mediatore è obbligato a agire solo con il consenso delle parti nel corso della mediazione, e prima dell'inizio della mediazione è tenuto a spiegare alle parti gli obiettivi della procedura, così come i loro diritti e responsabilità¹⁷³.

Il mediatore professionista è tenuto a rispettare il Codice Etico dei mediatori riconosciuto dalla associazione (sindacale) dei mediatori¹⁷⁴.

Ogni organizzazione ha una sua lista di mediatori professionali e mediatori¹⁷⁵.

Per l'inserimento nella lista dei mediatori professionali deve essere presentata all'organizzazione dei mediatori presso cui il mediatore opera, copia della carta di identità, i certificati medici di organizzazioni sanitarie e organizzazioni neuropsichiatriche che specifichino un eventuale trattamento farmacologico, il certificato del casellario giudiziario che indichi assenza di precedenti, una copia del diploma di istruzione e il documento che certifica la formazione specifica in mediazione¹⁷⁶.

Altre informazioni circa i mediatori che si trovano nel registro dei mediatori sono: 1) il cognome, il nome e il secondo nome (se presente) del mediatore; 2) la sede del mediatore;

¹⁶⁷ Art. 7 c. 1 e 3.

¹⁶⁸ Art. 9 c. 2.

¹⁶⁹ Art. 9 c. 3.

¹⁷⁰ Art. 9 c. 4.

¹⁷¹ Art. 9 c. 5.

¹⁷² Art. 9 c. 6.

¹⁷³ Art. 10 c. 2.

¹⁷⁴ Art. 10 c. 3.

¹⁷⁵ Art. 14 c. 1.

¹⁷⁶ Art. 14 c. 2.

3) i recapiti del mediatore (indirizzo postale o e-mail o numero di telefono o fax), 4) le informazioni sulle materie di mediazione per cui il mediatore è specializzato, 5) le informazioni relative alla lingua in cui il mediatore è in grado di svolgere la mediazione; 6) le informazioni su un documento (certificato) che confermi il superamento di un corso per mediatori; 7) le informazioni sulla sospensione del mediatore¹⁷⁷.

Il registro dei mediatori è posizionato sul sito internet dell'organizzazione dei mediatori; deve essere in lingua russa e kazaka, con la possibilità dell'aggiornamento per ulteriori mediatori¹⁷⁸.

La decisione dell'organizzazione dei mediatori di rifiutarsi di includere, o di escludere o di sospendere dall'elenco dei mediatori professionali può essere oggetto di ricorso in tribunale¹⁷⁹.

Interessante è in Kazakistan la disciplina dei mediatori non professionali.

Un'assemblea eletta dalla comunità locale può eleggerli tra i membri che hanno una vasta esperienza, credibilità e reputazione eccellente¹⁸⁰.

Il verbale della riunione deve essere inviato al registro dei mediatori non professionali per l'inserimento dei mediatori. Va accompagnato dalle stesse informazioni¹⁸¹ che abbiamo già citato per i mediazioni professionali, ad esclusione del certificato di formazione per il corso da mediatore che i mediatori professionali non sono tenuti a frequentare¹⁸².

Ogni città capoluogo del distretto, quartiere, comune, villaggio, borgata ha il suo registro dei mediatori non professionali. L'autorità può denegare l'iscrizione soltanto motivando il diniego¹⁸³.

Ogni mediatore, professionale o non, deve fare richiesta annuale per permanere nella lista dei mediatori, diversamente viene cancellato.

La mediazione penale ha infine alcune regole peculiari.

La mediazione non sospende il procedimento penale¹⁸⁴.

¹⁷⁷ Art. 14 c. 3.

¹⁷⁸ Art. 14 c. 6.

¹⁷⁹ Art. 14 c. 8.

¹⁸⁰ Art. 15 c. 1.

¹⁸¹ Art. 15 c. 2.

¹⁸² Art. 16 c. 2 e 3.

¹⁸³ Art. 16 c. 4.

¹⁸⁴ Art. 24 c. 1.

Il fatto di partecipazione alla mediazione non può essere utilizzata come prova di colpevolezza¹⁸⁵.

Se in mediazione è coinvolto un minore, è obbligatoria la presenza di un insegnante o di uno psicologo¹⁸⁶.

Il rifiuto di firmare un accordo sulla risoluzione del conflitto non può peggiorare la posizione del partecipante alla procedura, della parte di una mediazione¹⁸⁷.

Al responsabile del procedimento penale va inviato immediatamente l'accordo o la comunicazione di mancato accordo¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Art. 24 c. 2.

¹⁸⁶ Art. 24 c. 3.

¹⁸⁷ Art. 24 c. 5.

¹⁸⁸ Art. 24 c. 6.

4. La mediazione nelle leggi federali della Russia

All'interno della Federazione russa si disciplinano la conciliazione e l'"accordo transattivo" per la prima volta nell'ambito del codice dell'arbitrato dal 2002¹⁸⁹, mentre l'opportunità della mediazione è introdotta solo con una novella del 2010¹⁹⁰.

Si tenga conto che nel Paese la giustizia nel campo degli affari e di altre attività economiche è condotta solitamente dai tribunali arbitrali della Federazione Russa.

I commentatori russi scrivono che la mediazione è un efficace, rapido e pacifico mezzo di risoluzione della controversia, che può non solo soddisfare gli interessi delle parti in causa, ma anche essere utilizzato per mantenere un buon rapporto per il futuro.

E poi opportunamente aggiungono che la mediazione non ha come funzione quella di verificare chi abbia torto o chi abbia ragione, non è a servizio dei vincitori, ma nemmeno dei perdenti, serve entrambe le parti in modo paritario¹⁹¹.

Sotto la presidenza di MEDVEDEV la Russia ha varato finalmente la legge federale il 27 luglio 2010 (N 193-FZ) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011¹⁹².

Il provvedimento è stato comunque presentato l'11 marzo 2010¹⁹³, adottato dalla Duma il 7 luglio 2010 e approvato dal Consiglio della Federazione il 14 luglio 2010. Si intitola "*Sul processo alternativo di risoluzione delle controversie che coinvolgono un mediatore (procedura di mediazione)*".

Tale norma è stata modificata il 23 luglio 2013 e le modifiche sono entrate in vigore il 1° settembre 2013¹⁹⁴.

¹⁸⁹ Cfr. art. 138-142 APC - Arbitrato interno della Federazione Russa del 24.07.2002 N 95-FZ <http://www.consultant.ru/popular/apkrf/>

¹⁹⁰ Legge Federale del 27.07.2010 N 194-FZ

Статья 138. Примирение сторон

1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. (часть 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции).

¹⁹¹ <http://www.profmediator.ru/ru/stranitsi/komentarii-k-fz-n-193-fz-ot-27-iiulya-2010-g>

¹⁹² Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013).

¹⁹³ Dopo sei giorni dal licenziamento del nostro decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

¹⁹⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/

Si può aggiungere sin da subito che le riforme del 2013 hanno toccato soltanto la disciplina della formazione del mediatore professionale (art. 16) e dell'associazione di categoria a cui è affidata la regolazione, il monitoraggio, la normativa della mediazione e degli standard formativi, la disciplina sanzionatoria dei mediatori (v. art. 18-19)¹⁹⁵.

L'art. 16 novellato vede in particolare una modifica sul programma di formazione: nel senso che non si fa più riferimento ad un programma approvato dal governo, ma ad una formazione professionale continua¹⁹⁶.

L'art. 18 originario prevede che le organizzazioni auto regolative dei mediatori non possano avere meno di cento mediatori professionali o meno di venti provider di mediazione; la modifica del 2013 interviene invece sulle organizzazioni auto regolative a base mista: in tal caso i mediatori professionali devono essere almeno 100 e le organizzazioni di mediatori devono partecipare in forma aggregata¹⁹⁷.

Nella stessa data di vigenza della legge federale n. 193-FZ (1° gennaio 2011) è entrata in vigore anche la legge federale del 27.07.2010 N 194-FZ *"sulle modifiche a taluni atti legislativi della Federazione Russa in relazione alla adozione della legge federale sul processo alternativo di risoluzione delle controversie che coinvolgono un mediatore (procedura di mediazione)"*¹⁹⁸.

Diamo in primo luogo una panoramica di questa ultima legge perché ha stabilito diversi principi di una certa rilevanza.

¹⁹⁵ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150895/#p10

¹⁹⁶ Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе

1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции).

¹⁹⁷ <http://news.kremlin.ru/acts/18922>. Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов

4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям:

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной основе, или не менее чем двадцати организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Допускается объединение в составе одной саморегулируемой организации медиаторов физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в совокупности. Указанные физические лица и организации должны соответствовать установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции).

¹⁹⁸ Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103039/

Si è modificato il dettato dell'art. 202 del Codice civile¹⁹⁹ in relazione alla sospensione della prescrizione a seguito della mediazione: oggi la prescrizione rimane sospesa dalla data di stipulazione dell'accordo mediazione sino alla conclusione della procedura, in precedenza invece il termine era stabilito dalle leggi federali ed in assenza di prescrizioni era di sei mesi²⁰⁰.

In relazione alla legge sull'APC e dunque al procedimento davanti ai Tribunali arbitrali federali si prevede che:

- il mediatore non possa essere chiamato a deporre²⁰¹;
- il giudice in sede preventiva debba informare le parti della possibilità di partecipare ad un arbitrato e di poter mediare nel corso dello stesso, secondo alle condizioni stabilite dalle leggi federali²⁰²;
- le parti in sede di arbitrato possano risolvere la controversia avviando un procedimento transattivo o altro metodo conciliativo, se ciò non è contrario alla legge federale²⁰³;

¹⁹⁹ Codice Civile della Federazione Russa del 30.11.1994 N 51-FZ.

²⁰⁰ статья 1

Внести в статью 202 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) если стороны отношений заключили соглашение о проведении процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".";

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, течение срока исковой давности приостанавливается с момента заключения сторонами отношения соглашения о проведении процедуры медиации до момента прекращения процедуры медиации, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"."

²⁰¹ Art. 56. 1) статью 56 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

"5.1. Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.";

²⁰² Art. 135. 2) пункт 2 части 1 статьи 135 изложить в следующей редакции:

"2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, и последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон;"

²⁰³ Art. 138. 3) часть 2 статьи 138 изложить в следующей редакции:

"2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.";

- il giudice del tribunale arbitrale chieda, qualora il convenuto abbia riconosciuto il proprio debito, se voglia concludere il procedimento con un accordo transattivo a verbale²⁰⁴;
- il tribunale arbitrale possa rinviare il procedimento giudiziario su richiesta di entrambe le parti in caso di domanda per risolvere la controversia al giudice ordinario o a un mediatore²⁰⁵.

Secondo una legge del 2002, la N 102-FZ²⁰⁶, è possibile trasferire qualsiasi controversia civile dal giudice ordinario a tribunale arbitrale, sempre che non osti una legge federale.

E l'art. 3 legge 27.07.2010 N. 194-FZ stabilisce appunto un divieto: non si può trasferire al tribunale arbitrale una controversia coperta da clausola di mediazione²⁰⁷.

Si stabilisce inoltre e sempre novellando la legge N. 102-FZ, che il ricorso alla mediazione è consentito in qualsiasi fase del procedimento arbitrale, che ciascuna parte può farne domanda al tribunale arbitrale, che l'accordo da presentare al giudice debba essere in forma scritta e con i requisiti previsti dalla legge sulla mediazione, che il termine per la mediazione sia fissato dal tribunale arbitrale che rinvia il procedimento e che infine il tribunale arbitrale possa omologare l'accordo²⁰⁸.

²⁰⁴ Art. 153. Questa regola si trova anche nella legislazione interna di diversi stati della Federazione.

4) пункт 9 части 2 статьи 153 после слов "мировым соглашением" дополнить словами "или применить процедуру медиации";

²⁰⁵ Art. 158.

5) в статье 158:

а) часть 2 после слова "посреднику" дополнить словами ", в том числе к медиатору,";

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, судебное разбирательство может быть отложено на срок, не превышающий шестидесяти дней.".

²⁰⁶ La legge federale del 24.07.2002 N 102-FZ "Sui tribunali arbitrali nella Federazione Russa".

²⁰⁷ Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3019) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Спор не может быть передан на разрешение третейского суда при наличии в договоре медиативной оговорки.";

²⁰⁸ Art. 6.1.

2) главу I дополнить статьей 6.1 следующего содержания:

"Статья 6.1. Применение процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в третейском суде

1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии третейского разбирательства.

2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации любая из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство. При этом стороны должны представить суду соглашение о проведении процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

La legge federale del 27.07.2010 N. 194-FZ ha modificato anche il Codice di procedura civile.

Si è posto il divieto di testimonianza del mediatore nel processo civile²⁰⁹.

Il giudice ha il dovere di adottare tutte le misure per la conclusione di un accordo transattivo anche tramite la mediazione di cui alla legge federale e di spiegare alle parti 1) che hanno diritto di cercare la soluzione della controversia attraverso l'arbitrato e 2) le conseguenze di una scelta negoziata e tramite arbitrato²¹⁰.

Il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a sessanta giorni, su richiesta di entrambe le parti nel caso in cui decidano di partecipare ad una mediazione²¹¹.

In ultimo la legge federale del 27.07.2010 N. 194-FZ ha modificato la legge sulla pubblicità²¹² proprio in tema di mediazione: in sostanza con la novella del 2013 si specifica che non è permessa la pubblicità ai mediatori non professionali e che la pubblicità che i mediatori effettuano della mediazione non deve contenere l'affermazione che il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione delle controversie è superiore a quello fornibile da un tribunale o di arbitrato²¹³.

3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, суд выносит определение о проведении сторонами процедуры медиации.

4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон в порядке, установленном Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", и указывается в определении третейского суда. На этот срок третейское разбирательство откладывается.

5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в третейском суде, может быть утверждено третейским судом в качестве мирового соглашения по правилам, установленным настоящим Федеральным законом."

²⁰⁹ Art. 69.

"1) представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора";

²¹⁰ Art. 150.

2) пункт 5 части первой статьи 150 изложить в следующей редакции:

"5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий";

²¹¹ Art. 169.

3) часть первую статьи 169 дополнить предложением следующего содержания: "Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации.";

²¹² Legge federale del 13.03.2006 N 38-FZ (modificata il 28.09.2010) "sulla pubblicità" (Entrata in vigore il 18.11.2010).

²¹³ Art. 30.

Статья 5

Veniamo ora a descrivere la legge federale sulla mediazione propriamente detta (27.07.2010 N. 193-FZ).

Qui di seguito riporto i principali contenuti con un breve commento operato sulla scorta della miglior dottrina russa²¹⁴.

La legge ha come scopo la promozione di partnership commerciali, la formazione di pratiche commerciali etiche, l'armonizzazione delle relazioni sociali²¹⁵.

La mediazione può avere ad oggetto rapporti civili, commerciali, di lavoro e familiari²¹⁶.

Quando ci si riferisce al diritto civile in Russia si ha riguardo a quello contenuto nel Codice civile ed in particolare alla disciplina della proprietà, dei diritti inalienabili e delle libertà.

Главу 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 7, ст. 839; 2008, N 20, ст. 2255; 2009, N 51, ст. 6157) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

"Статья 30.1. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации

1. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации, не прошедших соответствующего профессионального обучения и не имеющих подтверждающих такое обучение документов, выданных соответствующей некоммерческой организацией, осуществляющей подготовку медиаторов, не допускается.

2. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации должна содержать сведения о документах, подтверждающих прохождение медиатором соответствующего профессионального обучения, а реклама деятельности организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - источник информации об утвержденных этой организацией правилах проведения процедуры медиации, стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов.

3. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации не должна содержать утверждение о том, что применение процедуры медиации как способа урегулирования спора имеет преимущества перед разрешением спора в суде, арбитражном суде или третейском суде."

²¹⁴ EV TIKHONOVA - ME STAROSTIN - OV LAZAREVA, *Commento sulla legge federale da 27.07.2010 n 193-fz "Per quanto riguarda le procedure di risoluzione alternativa delle controversie con la partecipazione di mediatori (procedura di mediazione)".* Il materiale è stato preparato a partire dal 15 Maggio 2011. <http://www.profmediator.ru/fz-stranitsi/komentarii-k-fz-n-193-fz-ot-27-iulya-2010-g>; Corte Suprema della Federazione Russa "STATO FEDERALE Law Practice "Per quanto riguarda le procedure di risoluzione alternativa delle controversie con la partecipazione di mediatori (procedura di mediazione) " Testo approvato dall'Ufficio di presidenza 6 giugno 2012 in http://www.vsr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

²¹⁵ Art. 1 c. 1.

Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.

²¹⁶ Art. 1 c. 2.

Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.

Quanto ai rapporti commerciali si intendono la vendita di beni e servizi. Considerando l'ambito di applicazione pratica della mediazione, si deve rilevare che circa il 20% delle grandi controversie societarie all'anno è risolto con il ricorso alla mediazione.

Per diritto di famiglia ci si riferisce invece ai rapporti familiari e parentali.

Altri rapporti possono andare in mediazione soltanto se ciò sia previsto dalle leggi federali²¹⁷.

Si discute in Russia se la mediazione sia applicabile al diritto penale: in particolare ci si chiede se la mediazione sia sostituibile alla conciliazione.

L'art. 76 c.p.p. prevede, in presenza di un reato di gravità lieve o moderata, la liberazione del reo da responsabilità penale se ed in quanto quest'ultimo si riconcili con la vittima e abbia risarcito il danno²¹⁸.

Tuttavia, si obietta, il procedimento di conciliazione deve essere approvato dagli inquirenti o dal giudice e dunque la stessa mediazione non potrebbe che avere lo stesso limite.

La mediazione può essere esperita a giudizio od arbitrato in corso²¹⁹.

I commentatori annotano che la procedura di mediazione può essere utilizzata sia in via stragiudiziale, sia nel processo giudiziario, in qualsiasi momento prima della decisione.

Se le parti adottano la decisione di ricorrere alla mediazione nell'ambito di una processo o di un arbitrato il termine di prescrizione di cui all'art. 202 del codice civile novellato è sospeso, come già accennato, a partire dalla data delle parti in cui le parti firmano l'accordo di mediazione fino al termine del procedimento di mediazione²²⁰.

In questo caso, secondo le norme della APC e il codice di procedura civile, il giudice può rinviare il procedimento solo su richiesta di entrambe le parti, e per un periodo non superiore a sessanta giorni²²¹.

²¹⁷ Art. 1 c. 3.

Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, отношений, действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, связанные с урегулированием таких споров путем применения процедуры медиации только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

²¹⁸ Una norma simile è presente anche nella legislazione dell'Armenia.

²¹⁹ Art. 1 c. 4.

Процедура медиации может применяться после возникновения споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах.

²²⁰ Art. 1 legge federale del 27.07.2010 N 194-FZ.

²²¹ Articolo 158 della APC e dal 2010 art. 169 del CPC RF.

La mediazione non può riguardare le controversie collettive di lavoro qualora tali controversie incidono o possono incidere sui diritti e sugli interessi dei terzi non coinvolti nella procedura di mediazione, o sull'interesse pubblico²²².

I rapporti individuali di lavoro o quelli tra lavoratori (o tra un lavoratore ed un dirigente) possono trovare invece e comunque uno spazio in mediazione.

Se non diversamente specificato dalle leggi federali la legge sulla mediazione non si applica alla conciliazione operata da un giudice o da un arbitro²²³.

L'art 2 definisce i concetti di base utilizzati nella legge federale: in particolare per mediazione si intende una modalità di risoluzione delle controversie con l'assistenza di un mediatore, sulla base del consenso volontario delle parti per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile²²⁴; la definizione è mutuata dal modello UNCITRAL²²⁵ perché la legislazione russa non ne ha mai dato una definizione.

La dottrina russa invece ne ha dato diverse formulazioni.

Per RESETNICOV ad esempio la mediazione è un colloquio tra le parti ed un mediatore, una persona neutrale scelta volontariamente (in base alla sua competenza e autorevolezza); DL DAVYDENKO vede la mediazione come un negoziato tra le parti di una controversia, sotto la guida di un mediatore neutrale, che non ha il diritto di prendere decisioni vincolanti; CESAR SHAMLIKASHVILI ritiene ancora che la mediazione sia una forma di partecipazione di una persona neutrale. In generale si può dire che in dottrina la mediazione è vista come una alternativa al processo.

²²² Art. 1 c. 5.

Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

²²³ Art. 1 c. 6.

Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом.

²²⁴ Art. 2 n. 2.

процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения;

²²⁵ "3. For the purposes of this Law, "conciliation" means a process, whether referred to by the expression conciliation, mediation or an expression of similar import, whereby parties request a third person or persons ("the conciliator") to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute arising out of or relating to a contractual or other legal relationship. The conciliator does not have the authority to impose upon the parties a solution to the dispute. Art. 1 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) in http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf

Per mediatore/mediatori si intende un individuo indipendente, individui indipendenti, scelti dalle parti come mediatori per assistere lo sviluppo delle parti sul merito della controversia²²⁶.

Il ruolo del mediatore, specie all'interno della mediazione delegata, è soltanto quello di incoraggiare il dialogo tra le parti per una risoluzione ottimale della controversia che sia accettabile per entrambe le parti.

I soggetti che possono fruire della mediazione sono le persone fisiche e quelle giuridiche (enti commerciali e no profit).

Non possono partecipare ad una mediazione invece i Comuni e la Federazione russa perché i rapporti in discussione sono considerati pubblici e dunque insuscettibili di accordo privatistico; questo tipo di approccio è comune a diversi Stati anche del C.S.I.

La legge non dice alcunché circa la possibilità di fungere da mediatore a favore dei cittadini stranieri e degli apolidi. Ma uno dei principi della mediazione è quello della eguaglianza: siccome davanti alla legge cittadini, stranieri e apolidi sono eguali si conclude che la mediazione è fruibile anche dagli stranieri e dagli apolidi.

Nell'ambito del rapporto di lavoro la mediazione può essere fruibile dal lavoratore che ha almeno 16 anni²²⁷; peraltro il giudice del lavoro è tenuto a esperire la conciliazione.

Anche i giudici ordinari hanno il dovere di operare la conciliazione; ciò non vale invece per gli arbitri, anche se la parti hanno il diritto di partecipare ad una conciliazione/transazione²²⁸ e alla mediazione in qualunque momento dell'arbitrato: l'articolo 6.1 della legge federale del 24.07.2002 N 102-FZ stabilisce dal 2011, come abbiamo visto, che l'uso del procedimento di mediazione è consentito in qualsiasi fase del procedimento arbitrale e all'uopo ciascuna parte può presentare una richiesta in merito al tribunale arbitrale. Se le parti si accordano per iscritto, il documento viene omologato dal tribunale arbitrale.

La legge sulla mediazione definisce poi "organizzazione impegnata in attività sulla fornitura di mediazione" una persona giuridica, che ha come una delle principali attività

²²⁶ Art. 2 n. 3.

Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора;

²²⁷ Si tratta del limite di età per stipulare un rapporto di lavoro in Russia.

²²⁸ Art. 138 APC - Arbitrato interno della Federazione Russa del 24.07.2002 N 95-FZ come novellato dalla legge federale del 27.07.2010 N 194-FZ.

di svolgimento quella del processo di mediazione, e di attuazione delle altre misure stabilite dalla legge federale²²⁹.

E dunque anche in Russia ci sono organismi di mediazione (usiamo da ora in poi anche questa terminologia che contraddistingue l'Italia): in assenza di specifiche i commentatori ritengono che possa trattarsi di enti commerciali e no-profit.

Nel 2012 si faceva riferimento nella pratica all'attività delle Camere di Commercio e alla Università. Mentre la mediazione dei mediatori può essere gratuita o a pagamento²³⁰, gli organismi svolgono attività a pagamento²³¹.

Gli organismi si possono aggregare tra loro anche in forme sindacali ed in altre forme previste dalla legge Federale *"al fine di coordinare le loro attività, e lo sviluppo di norme uniformi e regole per i mediatori professionali, di norme o regolamenti del procedimento di mediazione. Queste organizzazioni possono essere membri delle organizzazioni di autoregolamentazione dei mediatori"*²³².

Che cosa sono le organizzazioni di autoregolamentazione dei mediatori professionali? La spiegazione è contenuta negli articoli 18²³³ e 19 della Legge Federale sulla mediazione.

La regolazione e la disciplina del settore viene affidata in sintesi ad associazioni di categoria autorizzate che abbiano un certo numero di iscritti e che abbiano come membri mediatori ed Organismi.

La legge stabilisce dunque che possono essere istituiti organismi di autodisciplina dei mediatori per sviluppare e fissare degli standard e delle regole inerenti i mediatori

²²⁹ Art. 2 n. 4.

Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации, а также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом действий;

²³⁰ Così anche in Kazakhstan.

²³¹ Art. 10 c. 1.

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе.

²³² Art. 16 c. 2.

Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры медиации. Указанные организации могут быть членами саморегулируемых организаций медиаторов.

²³³ Oggetto peraltro, come già evidenziato, di modifica nel 2013.

professionali e per monitorarne il rispetto sia dei mediatori sia delle organizzazioni che lavorano sulla fornitura di mediazione²³⁴.

Questi organismi possono avere la forma di associazione sindacali o di associazioni no profit²³⁵.

Nascono con la registrazione nel registro dello Stato degli organismi di autodisciplina, e perdono il loro *status* con la cancellazione dal predetto registro²³⁶.

Vi sono dei requisiti da considerare per l'inclusione nel registro²³⁷.

Il primo attiene alla rappresentatività: bisogna possedere come membri almeno cento mediatori professionali, e (o) non meno di una ventina di organismi. Nei sindacati misti devono essere presenti non meno di 100 mediatore professionali e gli organismi devono avere una rappresentatività aggregata²³⁸. I mediatori e gli organismi devono soddisfare i requisiti della presente legge federale per l'appartenenza agli organismi di autodisciplina²³⁹; per non falsare la rappresentatività si stabilisce opportunamente a) che i mediatori di un organismo di autodisciplina non possano essere membri di un altro

²³⁴ Art. 18 c. 1.

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов

1. В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе, и (или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации медиаторов.

²³⁵ Art. 18 c. 2.

Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств.

²³⁶ Vi è un apposito organo federale che si occupa di mantenere il registro. Art. 18 c. 3.

²³⁷ Art. 18 c. 4.

²³⁸ La modifica del 2013 appare opportuna.

²³⁹ Art. 18 c. 4 n. 1.

4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям:

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной основе, или не менее чем двадцати организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Допускается объединение в составе одной саморегулируемой организации медиаторов физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в совокупности. Указанные физические лица и организации должны соответствовать установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)

organismo di autodisciplina dei mediatori²⁴⁰, b) che un mediatore e un organismo possano essere membri di un solo organismo di autodisciplina dei mediatori²⁴¹.

Bisogna poi ottenere un provvedimento che autorizzi l'organismo a monitorare la qualità dell'attività dei membri e adottare un codice di etica professionale dei mediatori.

È necessario possedere i requisiti attinenti alle organizzazione di autoregolamentazione previsti dalla corposa²⁴² Legge Federale 1° dicembre 2007 n. 315-FZ "Sugli organismi di autodisciplina".

Dalla legge predetta apprendiamo ad esempio che con "autoregolamentazione" si fa riferimento ad una iniziativa e un'attività di imprenditori o professionisti che sviluppino e definiscano norme e regolamenti di detta attività, nonché il controllo del rispetto dei requisiti previsti da tali norme e regolamenti²⁴³.

In linea con questa definizione la Legge sulla mediazione prevede che l'organismo di autodisciplina dei mediatori debba istituire a sua volta organismi specializzati incaricati di controllare il rispetto dei membri della legge sulla mediazione, degli altri atti normativi della Federazione Russa, degli standard e delle regole inerenti i mediatori, delle condizioni di iscrizione all'organismo di autodisciplina e che possano adottare l'azione disciplinare sui membri²⁴⁴.

L'organismo di autodisciplina ha il diritto di imporre ai suoi membri requisiti aggiuntivi a previsti dalle disposizioni di legge federali e per assicurare l'assunzione di responsabilità dei suoi membri circa la loro attività²⁴⁵.

²⁴⁰ Art. 18 c. 7.

Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом другой саморегулируемой организации медиаторов.

²⁴¹ Art. 18 c. 8.

Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут быть членами только одной саморегулируемой организации медиаторов.

²⁴² Ricomprende 24 articoli.

²⁴³ Art. 2 c. 1 L. 1° dicembre 2007 n. 315-FZ.

²⁴⁴ Art. 18 c. 5.

5. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации медиаторов в указанной организации должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации медиаторов требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой организации медиаторов, а также рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации медиаторов мер дисциплинарного воздействия.

²⁴⁵ Art. 18 c. 6.

Coloro che a vario titolo appartengono alle autorità auto regolative hanno il potere di presentare autonomamente norme supplementari circa l'attuazione della legge sulla mediazione che non siano in contrasto con le leggi federali²⁴⁶.

Ricoprire una carica dirigenziale nelle autorità auto regolative e nei comitati specializzati non impedisce lo svolgimento dell'attività di mediatore²⁴⁷.

L'articolo 19 ci descrive quali siano le principali funzioni degli organismi di autodisciplina dei mediatori.

- 1) sviluppare e stabilire i termini e le condizioni di adesione per i mediatori professionali, e gli organismi;
- 2) stabilire e applicare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei loro membri;
- 3) mantenere un registro dei membri dell'organizzazione di auto-regolamentazione dei mediatori;
- 4) rappresentare gli interessi dei membri dell'organizzazione di auto-regolamentazione e dei mediatori nei loro rapporti con gli organi federali del potere statale, le autonomie locali, nonché nelle organizzazioni professionali internazionali dei mediatori;
- 5) sviluppare e curare gli standard e le regole dei mediatori professionali;
- 6) sviluppare e approvare le regole dell'attività e dell'etica professionale dei mediatori, tra cui il codice di etica professionale dei mediatori;
- 7) sviluppare norme per la mediazione;
- 8) sviluppare gli standard per la formazione dei mediatori;
- 9) controllare la conformità delle attività professionali dei loro membri in riferimento ai requisiti della legge federale sulla mediazione, alle altre leggi federali e agli altri atti normativi legali della Federazione russa, agli standard e alle regole dell'organismo di

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, определенными Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать в отношении ее членов требования, дополнительные к предусмотренным указанным Федеральным законом требованиям и обеспечивающие ответственность ее членов при осуществлении деятельности медиаторов.

²⁴⁶ Art. 18 c. 9.

Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе предъявлять к ним дополнительные требования, связанные с осуществлением деятельности медиатора и не противоречащие настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.

²⁴⁷ Art. 18 c. 10.

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и специализированных органов саморегулируемой организации медиаторов могут совмещать исполнение функций членов этих органов с деятельностью медиаторов.

autodisciplina di mediatori, alle condizioni per l'adesione all'organismo di autodisciplina dei mediatori;

10) organizzare le informazioni e il supporto metodologico per l'attuazione della mediazione;

11) svolgere le altre funzioni stabilite dalla Federal Law "Sulle organismi di autodisciplina"²⁴⁸.

La legge Federale definisce poi tre tipi di accordo che si devono prendere in considerazione in relazione alla legge federale: a) l'accordo sul ricorso alla mediazione;

b) l'accordo per condurre la procedura di mediazione e c) l'accordo di mediazione.

A) L'accordo sul ricorso alla mediazione²⁴⁹ è un accordo delle parti, concluso per iscritto (o autenticato), prima di una lite o di una controversia (clausola di mediazione), o dopo la sua instaurazione; concerne una controversia insorta o che possa insorgere tra le parti in relazione un rapporto giuridico definito.

²⁴⁸ Статья 19. Основные функции саморегулируемой организации медиаторов

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие основные функции:

- 1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в саморегулируемой организации медиаторов;
- 2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
- 3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов;
- 4) представляет интересы членов саморегулируемой организации медиаторов в их отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными профессиональными организациями медиаторов;
- 5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности медиаторов;
- 6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов;
- 7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации;
- 8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов;
- 9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой организации медиаторов;
- 10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов в сфере осуществления деятельности медиаторов;
- 11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях".

²⁴⁹ Art. 2 n. 5.

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

Da un lato il giudice non ammette di ricevere una domanda coperta da accordo sul ricorso alla mediazione e dall'altro si deve però salvaguardare la volontarietà della procedura, così è implicito che le parti abbiano il diritto di fissare un termine di vigenza.

Si ritiene inoltre che di questo accordo non possano essere firmatari i terzi.

È L'art. 4 a definire in primo luogo e puntualmente questa tipologia di accordi. Nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo per l'utilizzo della mediazione e per un periodo concordato per la sua realizzazione e si siano impegnati a non adire il tribunale o gli arbitri per risolvere la controversia che è sorta o che possa sorgere tra di loro, il giudice o il tribunale arbitrale riconosce la forza di questo impegno fino a che le condizioni di tale obbligo non si sono avverate, ad eccezione del caso in cui sia necessario, su parere suo o di una delle parti, proteggere i diritti delle parti²⁵⁰.

L'accordo sul ricorso alla mediazione è regolato poi anche dall'art. 7 c. 1 secondo cui *"Il ricorso alla mediazione è basato sul consenso delle parti, anche sulla base di un accordo sul ricorso alla mediazione. Il riferimento nel contratto a un documento contenente i termini di una soluzione della controversia con l'assistenza di un mediatore, detto clausola di mediazione è riconosciuto, a condizione che il contratto sia in forma scritta"*²⁵¹.

Si ritiene ancora che l'accordo sul ricorso alla mediazione debba stabilire se le regole della procedura possano o meno essere determinate dal mediatore.

B) L'accordo per svolgere il processo di mediazione²⁵² è invece l'accordo delle parti che disciplina la procedura di mediazione con riferimento ad una disputa o controversia insorta o che dovesse insorgere tra le parti; si tratta cioè di un accordo in forma scritta che si stipula quando inizia la mediazione e che deve contenere indicazioni 1) sulla materia di

²⁵⁰ Art. 4 c. 1.

Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским судом
1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права.

²⁵¹ Статья 7. Условия применения процедуры медиации

1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиативной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.

²⁵² Art. 2 n. 6.

соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, с момента заключения которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших между сторонами;

controversia, 2) sul mediatore, o sull'organismo, 3) sul modo di condurre la mediazione, 4) sulle condizioni di partecipazione delle parti quanto ai costi relativi alla mediazione, 5) sui tempi del processo di mediazione²⁵³.

In altre parole in Russia per iniziare la mediazione si redige apposito contratto come accade del resto in molti paesi europei ed extraeuropei: in ultimo ciò è stato disposto dalla legislazione portoghese²⁵⁴.

Nell'accordo per svolgere la mediazione le parti possono stabilire, se non diversamente previsto dalla legge federale o da un accordo delle parti stesse (compreso l'accordo per ricorrere alla mediazione), di affidare alla determinazione autonoma del mediatore la regolazione della procedura sempre tenendo conto delle circostanze della controversia, della loro volontà e delle necessità di risoluzione rapida della controversia²⁵⁵.

Il mediatore peraltro non può frenare l'autonomia delle parti in merito agli oggetti predetti²⁵⁶.

Le parti possono peraltro stipulare un accordo per svolgere la mediazione, anche se in precedenza non hanno concluso un accordo sul ricorso della mediazione.

C) L'accordo di mediazione è quello che conclude la procedura. Si tratta di un accordo concluso in forma scritta raggiunto tra le parti a seguito della mediazione della controversia o delle controversie (può riguardare anche singole differenze all'interno di una controversia)²⁵⁷.

²⁵³ Art. 8.

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной форме.

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения:

1) о предмете спора;

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации;

3) о порядке проведения процедуры медиации;

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;

5) о сроках проведения процедуры медиации.

²⁵⁴ Cfr. Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril (in vigore dal 19 maggio 2013) e Lei n.º 54/2013, de 31 de Julho.

²⁵⁵ Art. 11 c. 4.

В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том числе соглашением о проведении процедуры медиации), на самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего урегулирования спора.

²⁵⁶ Art. 11 c. 5.

Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об урегулировании спора.

²⁵⁷ Art 2 n. 7

Deve avere forma scritta e deve contenere le informazioni relative alle parti, all'oggetto della controversia, alle sessioni di mediazione, al mediatore e alle parti che hanno conciliato, alle condizioni e alle scadenze²⁵⁸.

Un accordo di mediazione è esecutivo sulla base della volontarietà e della buona fede delle parti²⁵⁹.

L'accordo di mediazione condotta dopo il deferimento della controversia ad un giudice o tribunale arbitrale, può essere omologato da un giudice in base alla legge sull'arbitrato commerciale internazionale²⁶⁰. In sostanza l'accordo viene registrato nella forma del lodo arbitrale²⁶¹.

L'accordo di mediazione sorto in ambito del contenzioso civile, che le parti hanno raggiunto a seguito della mediazione, nel caso di non deferimento della controversia ad un tribunale arbitrale, costituisce un diritto civile finalizzato alla creazione, modifica o cessazione dei diritti e degli obblighi delle parti. Ad una tale operazione possono essere applicate le regole della legge civile sulla compensazione, sulla novazione, sulla remissione del debito, sul risarcimento dei danni, sulla riduzione dell'indennizzo (*offset*).

I diritti che sono stati violati a seguito della mancata esecuzione o l'inesatta esecuzione di tale accordo di mediazione sono tutelati dagli strumenti approntati dalla legge civile²⁶².

медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.

²⁵⁸ Art. 12 c. 1.

Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.

²⁵⁹ Art. 12 c. 2.

Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон.

²⁶⁰ Art. 12 c. 3.

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже.

Cfr. Legge della Federazione Russa del 07.07.1993 N 5338-1 (modificato il 03.12.2008) "sull'arbitrato commerciale internazionale" in http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82271/?frame=5#p199

²⁶¹ Cfr. art. 30 e 31 L. 07.07.1993 N 5338-1.

²⁶² Art. 12 c. 4.

4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на

L'accordo può essere parziale, può riguardare più controversie od una controversia sola.

La mediazione è condotta con la volontà reciproca delle parti, sulla base dei principi di volontarietà, riservatezza, cooperazione e parità delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore²⁶³.

Il principio di volontarietà comporta alcune conseguenze: nessuno può essere costretto a partecipare alla mediazione; ciascuno può ritirarsi dal processo in qualsiasi momento, l'accordo come risultato del processo di mediazione è puramente volontario; le parti controllano il loro futuro, e non sono soggette al controllo di un terzo (giudice o arbitro), che, ovviamente, non ha piena conoscenza e comprensione di tutti i fatti e del contesto.

Nella Federazione Russa la normativa attuale non prevede la possibilità di inviare le parti al mediatore per condurre riunioni informative, su iniziativa del tribunale o delle parti.

Il principio di riservatezza comporta in generale che il mediatore non possa divulgare informazioni sul procedimento di mediazione senza il consenso degli interessati²⁶⁴, ma soffre delle eccezioni di legge e può essere contrattato comunque tra le parti²⁶⁵.

Il principio per cui il mediatore non divulga le informazioni relative alla procedura di mediazione di cui è venuto a conoscenza nel condurla, senza il consenso delle parti, è conforme a quanto previsto da una precedente legge federale sulla protezione delle tecnologie e delle informazioni²⁶⁶ e all'art. 24 della Costituzione Russa²⁶⁷.

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством.

²⁶³ Art. 3.

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

²⁶⁴ Art. 5 c. 2.

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон.

²⁶⁵ Art. 5 c. 1.

При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

²⁶⁶ Legge federale del 27.07.2006 N 149-FZ.

²⁶⁷ Art. 24.

1. Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

La legge obbliga a rispettare la riservatezza delle informazioni relative alla procedura di mediazione non solo il mediatore, ma anche le parti della controversia, nonché gli Organismi di mediazione e le altre persone presenti durante il processo di mediazione. Ed in particolare non potrà invocarsi né davanti al giudice ordinario, né davanti all'arbitro, nel caso in cui la mediazione si tenga all'interno di un arbitrato²⁶⁸:

- 1) la proposta di una delle parti, la domanda del procedimento di mediazione, così come la volontà di una parte di partecipare alla procedura;
- 2) le opinioni espresse o i suggerimenti di una delle parti in relazione alla possibilità di risoluzione della controversia;
- 3) le ammissioni fatte da una parte nel corso della mediazione;
- 4) la disponibilità di una delle parti ad accettare la proposta del mediatore o dell'altra parte della controversia.

Non è inoltre consentita la rivelazione delle richieste del mediatore e dell'Organismo, le informazioni relative alla procedura di mediazione, salvo quanto previsto dalla legge federale, e nei casi in cui le parti abbiano convenuto diversamente.

Il divieto di reperire informazioni sulla procedura vale illimitatamente, salvo appunto diverso accordo delle parti e previsioni contrarie della legge federali.

Anche l'art. 6 si occupa del principio della riservatezza laddove dispone che *"se il mediatore ha ricevuto da una parte le informazioni relative alla procedura di mediazione, può divulgare tali informazioni a terzi solo con il consenso del fornitore delle informazioni"*²⁶⁹.

2. Gli organi del potere statale, gli organi di autogoverno locale ed i loro pubblici ufficiali hanno l'obbligo di fornire a ciascuno la possibilità di prendere conoscenza dei documenti e dei materiali che siano direttamente attinenti ai suoi diritti e libertà, se non diversamente disposto dalla Legge".

²⁶⁸ Art. 5 c. 3.

Стороны, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, а также другие лица, присутствовавшие при проведении процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или третейского разбирательства на информацию о:

- 1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, равно как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной процедуры;
- 2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении возможности урегулирования спора;
- 3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации;
- 4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора.

²⁶⁹ Стаття 6. Умови розкриття медіатором інформації, що стосується процедури медіації

La Federazione Russa ha dunque capovolto, come è accaduto in molti altri paesi del resto, la norma del modello UNCITRAL per cui ciò che non è espressamente vietato può essere divulgato all'altra parte²⁷⁰.

E ciò perché si ritiene che ogni parte debba potersi fidare completamente del mediatore.

La segretezza del *caucus* peraltro in Russia è protetta oltre che dall'art. 23 comma 1 della Costituzione²⁷¹, anche dalla legge che tutela i segreti commerciali²⁷², per cui il mediatore è anche obbligato ad adottare le misure idonee proteggere la riservatezza delle informazioni. Pertanto il mediatore che violasse la confidenzialità in merito non potrebbe andare indenne da responsabilità.

Ancora l'art. 15 c. 6 n. 4 stabilisce che il mediatore non possa senza il consenso delle parti fare dichiarazioni pubbliche sul merito della controversia²⁷³.

Il principio di uguaglianza comporta invece che le parti abbiano lo stesso diritto di esprimere le proprie opinioni, di determinare l'ordine dei giorni dei colloqui, di valutare le proposte ed i termini del contratto e gli altri elementi. Conseguenza di ciò è che il mediatore non abbia il diritto di privilegiare il percorso di una parte, o di ridurre i diritti e gli interessi legittimi delle parti²⁷⁴.

L'imparzialità del mediatore deve essere soggettiva (assenza di pregiudizi) ed oggettiva: il principio è fondamentale, poiché dà alle parti l'opportunità di aprirsi, di provare fiducia nel processo e di lavorare in un clima di cooperazione.

Il concetto di indipendenza è strettamente legato a quello di imparzialità e trova un sinonimo in quello di autonomia. Significa che durante la mediazione il mediatore non

В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию.

²⁷⁰ Article 8. Disclosure of information

When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the conciliator may disclose the substance of that information to any other party to the conciliation. However, when a party gives any information to the conciliator, subject to a specific condition that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any other party to the conciliation.

²⁷¹ Articolo 23

Ciascuno ha diritto all'inviolabilità della vita privata, alla riservatezza personale e familiare, alla difesa del proprio onore e buon nome.

²⁷² Legge federale dal 29.07.2004 N 98-FZ.

²⁷³ Делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.

²⁷⁴ Art. 11 c. 7.

При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из сторон.

deve essere sotto l'influenza di cittadini, funzionari ed agenzie, organizzazioni governative, che possano predeterminare in anticipo la sua azione, e che non deve essere in una posizione di dipendenza lavorativa rispetto alle parti interessate²⁷⁵.

L'art. 7 contenente le condizioni di utilizzo della mediazione, dopo aver previsto la possibilità di una clausola di mediazione che sostanzialmente introduce l'eventualità di una mediazione extragiudiziale²⁷⁶, si intrattiene sulla mediazione processuale.

La mediazione può essere instaurata nel caso di una controversia per cui si è proposto appello a un tribunale arbitrale o successivamente all'inizio del processo o del procedimento arbitrale, anche su suggerimento di un giudice o di arbitro²⁷⁷.

E dunque si disciplina qui anche una ipotesi di mediazione delegata dal giudice o dall'arbitro.

La presenza di un accordo sul ricorso alla mediazione, nonché dell'esistenza di un accordo per svolgere il processo di mediazione e la partecipazione stessa alla procedura, non ostacolano l'accesso a un tribunale arbitrale, salvo diverse disposizioni di legge federale²⁷⁸.

Annoto però che la legge 27.07.2010 N. 194-FZ stabilisce appunto un divieto: non si può trasferire al tribunale arbitrale una controversia coperta da clausola di mediazione.

E dunque sembrerebbe che quest'ultima norma blocchi l'operatività della prima.

L'apparente contrasto però si sana nel senso che quando sia necessario proteggere i propri diritti non c'è possibilità di impedire alla parte di adire alla giustizia in qualunque momento della mediazione.

Il comma 4 dell'art. 7 specifica ancora che il procedimento di mediazione inizia dalla data prevista dalle parti nell'accordo per svolgere la mediazione²⁷⁹. Alcuni commentatori

²⁷⁵ Stesso principio lo ritroviamo nella legislazione kazaka.

²⁷⁶ Cfr. il comma 1.

²⁷⁷ Art. 7 c. 2.

Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.

²⁷⁸ Art. 7 c. 3.

Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами.

²⁷⁹ Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации.

ritengono che il procedimento inizi propriamente con la firma dell'accordo per svolgere la mediazione.

Se una parte ha inviato un invito scritto alla procedura di mediazione, ed entro trenta giorni dalla data della ricezione o di altro termine ragionevole specificato²⁸⁰, l'offerta non ha ricevuto l'adesione delle altre parti a ricorrere alla mediazione, la proposta si considera respinta²⁸¹.

L'invito alla procedura di mediazione deve contenere le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 della legge federale sulla mediazione. E dunque: 1) materia di controversia; 2) mediatore, o organismo; 3) modo di svolgimento della mediazione; 4) condizioni di partecipazione delle parti quanto ai costi relativi alla mediazione; 5) tempi del processo di mediazione²⁸².

L'invito alla procedura di mediazione può essere effettuato su richiesta di una organizzazione o di un mediatore, impegnati in attività che prevedono la mediazione²⁸³. Questo invito alla procedura di mediazione può essere effettuato per posta e con altri mezzi di comunicazione (fax, telefono, e-mail). Non vi è alcuna regolamentazione giuridica vincolante in materia.

L'art. 9 si occupa della nomina del mediatore

Per nominare uno o più mediatori è necessario il mutuo consenso delle parti²⁸⁴.

Il mediatore può essere professionale o non professionale. La differenza principale risiede nei requisiti del mediatore.

Quello non professionale deve avere più di 18 anni, piena capacità giuridica e la fedina penale pulita²⁸⁵, quello professionale ha più di 25 anni, una istruzione superiore²⁸⁶, ha

²⁸⁰ Si tratta del termine stabilito dal giudice.

²⁸¹ Art. 7 c. 5.

Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры медиации, такое предложение считается отклоненным.

²⁸² Art. 7 c. 6.

Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения, указанные в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.

²⁸³ Art. 7 c. 7.

Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной из сторон медиатором или организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

²⁸⁴ Art. 9 c. 1.

Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или нескольких медиаторов.

superato apposito corso di formazione di base e per mediatori e attende alla formazione continua.

Con la riforma del 2013 non si fa più riferimento al *“programma del corso di formazione dei mediatori approvato nel modo prescritto dal Governo della Federazione Russa”*.

Allo stato e dal 10 gennaio 2011 il formatore russo di mediatori deve: 1) partecipare ad un corso di 144 ore dopo il corso base da mediatore di 120 ore (dal quale non possono decorrere 5 anni). 2) entro 6 mesi dal superamento del corso base partecipare ad un corso di specializzazione di 312 ore.

In ogni corso bisogna sostenere alcuni esami (16 orali più due scritti)

Per insegnare mediazione in Russia ci vogliono in definitiva 576 ore di corso e 18 prove d'esame.

Il semplice mediatore si accontenta invece di 432 ore di corso, 13 orali ed uno scritto.

A seguito di tutto ciò si è certificati e le parti che mediano hanno diritto di conoscere tutto il percorso formativo²⁸⁷.

Nella scelta del mediatore vi sono poi da tenere in considerazione le incompatibilità b) con cariche inerenti alla Pubblica Amministrazione²⁸⁸: i mediatori non possono essere titolari di cariche di governo della Federazione russa, dell'Ufficio di Stato della Federazione Russa, ricoprire incarichi nel servizio civile dello Stato, nei servizi comunali, se non diversamente previsto dalla legge federale; b) in relazione ai rapporti tra il mediatore e le parti: il mediatore non può 1) essere rappresentante di una parte, 2) aver fornito

²⁸⁵ Art. 15 c. 2.

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона.

Gli altri requisiti sono spesso indicati dagli atti dei Comuni ove i mediatori non professionali svolgono la loro attività.

²⁸⁶ Non si specifica quale. Nella pratica si può ribadire che il mediatore russo è per lo più un avvocato.

²⁸⁷ Cfr. Decreto del Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa (Ministero dell'Istruzione russo) del 14 Febbraio 2011 n. 187 in <http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html>; Risoluzione del Governo della Federazione Russa del 3 dicembre 2010 n 969 (in vigore dal 10 gennaio 2011) in http://mediators.ru/rus/training_of_mediators/basic_principles/187#2.

²⁸⁸ Art. 15 c. 5.

Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

assistenza, consulenza od altro al legale di una delle parti, 3) mediare se una delle parti è suo parente o legato a lui da altri rapporti di interesse²⁸⁹.

La legge peraltro prevede che l'accordo tra le parti o le regole della procedura di mediazione, approvate dall'organizzazione di svolgimento dell'attività sulla fornitura di mediazione, possono stabilire requisiti supplementari per il mediatore²⁹⁰.

Si deve inoltre precisare che la mediazione può essere a pagamento o a titolo gratuito per i mediatori professionali e non professionali²⁹¹: agli organismi però va comunque riconosciuto il pagamento dell'indennità²⁹².

Non c'è in Russia una indennità che valga per tutti gli organismi fissata dalla Federazione. L'onorario del mediatore può essere orario o a tariffa o misto²⁹³; probabilmente il sistema è stato mantenuto elastico per far fronte alle condizioni economiche che in ogni stato possono differenziarsi.

Ad esempio nella regione del Tjumen quella che noi italiani consideriamo indennità di mediazione è di 3000 rubli (€ 68,689) mentre sino ad un milione di rubli (22.896,238 €) il mediatore prende un compenso orario di 2000 rubli (€ 45,792), sopra il milione di rubli invece l'emolumento è del 2% del valore della controversia²⁹⁴.

Presso la Camera di Commercio ed industria della Federazione Russa l'indennità è invece di 9000 rubli (€ 206,066) ed il compenso del mediatore è a tariffa per scaglioni di valore; si va dai 5000 rubli (€ 114,481) sotto ai 500.000 rubli (€ 11.448,119) ai 76.500 rubli (€ 1.751,562)

²⁸⁹ Art. 15 c. 6.

6. Медиатор не вправе:

- 1) быть представителем какой-либо стороны;
- 2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь;
- 3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях;
- 4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.

²⁹⁰ Art. 15 c. 7.

Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные требования к медиатору, в том числе к медиатору, осуществляющему свою деятельность на профессиональной основе.

Peraltro il regolamento dell'organismo potrebbe prevedere l'accesso solo a mediatori professionali.

²⁹¹ La legge non si occupa peraltro del rapporto interno tra organismo e mediatori.

²⁹² Art. 10.

1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе.

²⁹³ Orario + una percentuale; tariffa + una percentuale.

²⁹⁴ http://mediators.ru/rus/regional_mediation/tumen/docs/fees

+ l'01% delle eccedenze i 30 milioni di euro per valori appunto sopra ai 30 milioni di rubli (€ 686.887,147)²⁹⁵.

Poi ci sono da valutare i costi aggiuntivi che in Italia non vengono presi in considerazione: per la convocazione di testimoni e l'esame, la traduzione di documenti, l'eventuale spostamento del mediatore al di fuori del loro luogo di residenza ecc.

Il costo può ancora variare in relazione al tempo della mediazione o al numero delle parti, situazioni a cui corrisponde una maggiorazione: dopo le ore 18.00 (15 %); fine settimana e festivi (15 %) parte supplementare (50 %) ecc.²⁹⁶.

I costi della mediazione sono addossati a coloro che mediano in parti uguali²⁹⁷.

In altre parole la legge della Federazione russa permette alle parti varie opzioni di scelta.

Quando si tratti però di mediazione che si conduca all'interno di un processo o di un arbitrato può essere nominato soltanto un mediatore professionale²⁹⁸.

L'organizzazione che svolge attività di fornitura di mediazione può suggerire la nomina di uno o più mediatori specie nel caso in cui le parti abbiano stipulato clausola di mediazione che individua quel dato organismo²⁹⁹.

La Camera della Federazione Russa in relazione a quest'ultima norma prevede che possano essere suggeriti non solo mediatori, ma anche facilitatori. La designazione operata dall'organizzazione avviene comunemente quando le parti non sono in grado di concordare la nomina di un mediatore³⁰⁰.

Il mediatore scelto o designato dall'organizzazione, in caso si verifichino circostanze che possono pregiudicare la sua indipendenza e imparzialità, deve informare immediatamente

²⁹⁵ http://mediators.ru/rus/regional_mediation/moscow/docs/fees

²⁹⁶ http://mediators.ru/rus/about_mediation/samples/text1

²⁹⁷ Art. 10 c. 2.

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином.

²⁹⁸ Art. 16 c. 3.

Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.

²⁹⁹ Art. 9 c. 2.

Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если стороны направили соответствующее обращение в указанную организацию на основании соглашения о проведении процедуры медиации.

³⁰⁰ Così si stabilisce ad esempio nel Regolamento della Camera della Federazione Russa: se le parti non concordano sul nome del mediatore entro 30 giorni, la nomina può essere effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Camera stessa.

le parti o, se del caso l'organizzazione di mediazione, al fine di garantire un processo di mediazione come specificato dall'organizzazione³⁰¹.

La norma non contempla l'ipotesi di una prosecuzione o di un avvio col consenso delle parti informate e dunque in caso di pregiudizio alla imparzialità ed indipendenza il responsabile dell'organismo non può che provvedere alla sostituzione del mediatore.

L'art. 11 si occupa della procedura di mediazione: in generale si può dire che le parti sono padrone di congegnare la procedura come desiderano³⁰². Vi è solo un elemento fisso, la stipula del contratto per svolgere la mediazione.

Le parti possono rifarsi anche alle regole della procedura di mediazione approvate dall'organizzazione che svolge attività di fornitura di mediazione³⁰³.

In altre parole l'accordo per svolgere la mediazione può rimandare alle regole dell'organismo.

Queste ultime regole devono specificare:

- 1) i tipi di controversie a cui si applica il regolamento;
- 2) la procedura per la designazione o la nomina dei mediatori;
- 3) la procedura per la partecipazione delle parti ai costi connessi con lo svolgimento del procedimento di mediazione;
- 4) le informazioni sulle norme etiche e sulle regole che vengono osservate dai mediatori professionali stabiliti presso l'organizzazione che svolge attività di fornitura di mediazione;
- 5) le regole sulla procedura di mediazione, tra cui l'indicazione dei diritti e degli obblighi delle parti nel procedimento di mediazione, come si atteggi la mediazione rispetto ad

³⁰¹ Art. 9 c. 3.

Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную организацию.

³⁰² Art. 11 c. 1.

Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении процедуры медиации.

³⁰³ Art. 11 c. 2.

Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

alcune categorie di controversie, gli altri termini e condizioni del processo di mediazione³⁰⁴.

Per tutta la mediazione il mediatore può incontrare e comunicare con tutte le parti insieme, e con ciascuno di esse separatamente³⁰⁵.

L'art. 13 si occupa dei termini che devono regolare la procedura di mediazione.

La mediazione deve avere un termine. Sia il mediatore sia le parti prendono tutte le misure possibili per garantire che la procedura non sia interrotta per un termine superiore a sessanta giorni³⁰⁶.

In casi eccezionali, per la difficoltà di decidere la controversia, per l'esigenza di ottenere ulteriori informazioni o documenti il termine di durata della procedura di mediazione può essere prorogato per accordo delle parti e con il consenso del mediatore³⁰⁷.

La durata della mediazione non deve essere superiore a 180 giorni, nel caso che vi sia stato un deferimento arbitrale in precedenza la mediazione può avere una proroga di durata al massimo di 60 giorni³⁰⁸.

³⁰⁴ Art. 11 c. 3.

3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, должны быть указаны:

- 1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами;
- 2) порядок выбора или назначения медиаторов;
- 3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
- 4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации;
- 5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации.

³⁰⁵ Art. 11 c. 6.

В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности.

³⁰⁶ Art. 13 c. 1

Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней.

³⁰⁷ Art. 13 c. 2.

В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с необходимостью получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора.

³⁰⁸ Art. 13 c. 3.

Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.

Anche in Kazakhstan c'è una norma analoga.

Quando invece si adisce il tribunale ordinario la mediazione non può durare più di 60 giorni.

Nella prassi il processo è stato sospeso per un periodo variabile che va da 6 giorni a due mesi³⁰⁹.

La mediazione comunque non può essere considerata come una violazione del termine ragionevole³¹⁰.

L'art. 14 si occupa della conclusione della procedura.

La mediazione è conclusa quando:

- 1) si è stipulato un accordo di mediazione tra le parti - a decorrere dalla data della firma del contratto;
- 2) le parti decidono contrattualmente di porre fine alla mediazione, senza raggiungere un accordo sulle loro differenze - dal giorno della firma del contratto;
- 3) il mediatore invia alle parti una dichiarazione per iscritto, previa consultazione con loro circa la cessazione della procedura di mediazione, in cui dichiara non appropriata la continuazione, - dal giorno della ricezione della comunicazione; si considera in tal caso non appropriata l'indicazione dei motivi. La legge non disciplina le modalità di invio che dunque possono essere le più varie.
- 4) una o tutte le parti inviano al mediatore comunicazione circa il rifiuto di continuare il processo di mediazione - a partire dalla data di ricevimento da parte del mediatore della comunicazione; anche in questo caso la legge non disciplina le modalità di invio.
- 5) scade il termine del processo di mediazione - a partire dalla data della sua scadenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 già visto³¹¹.

³⁰⁹ http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

³¹⁰ http://www.vsrfr.ru/vscourt_detale.php?id=8150

³¹¹ Статья 14. Прекращение процедуры медиации

Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами:

- 1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения;
- 2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения;
- 3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного заявления;
- 4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения медиатором данного заявления;
- 5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона.

In ultimo vediamo la responsabilità dei mediatori e delle organizzazioni di lavoro sulla fornitura di mediazione: la legge prevede semplicemente che gli organismi ed il mediatore sono responsabili per i danni causati alle parti a seguito dello svolgimento della mediazione, in conformità della legge civile³¹². Il richiamo al diritto civile per i commentatori implica che per detti soggetti ci possano essere delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli in conseguenza delle sanzioni civili.

L'art. 15 del Codice civile russo stabilisce il criterio indennitario che vale dunque anche per mediatori e organismi.

Si prevede una persona i cui diritti sono stati violati possa chiedere il risarcimento integrale dei danni, a meno che una legge od il contratto stabiliscano un minore rimborso delle perdite. Per perdite si intendono le spese che la persona il cui diritto viene violato, ha affrontato o affronterà per ripristinare i diritti violati, per la perdita o il danneggiamento dei beni (danni reali), ed i ricavi che quella persona avrebbe ottenuto in condizioni ordinarie se i suoi diritti non sono stati violati (costo-opportunità)³¹³.

Se la persona che ha violato la legge ha percepito un reddito a seguito della violazione, la persona i cui diritti sono stati violati ha diritto a chiedere un risarcimento ulteriore per un importo non inferiore a tale reddito in relazione ai mancati profitti³¹⁴.

³¹² Art. 17.

Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации

Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законодательством.

³¹³ Art. 15 c. 1 Codice Civile della Federazione Russa (Parte prima) (L. 30.11.1994 N 51-FZ modificata il 02.07.2013) in http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148530/?frame=1#p219

³¹⁴ Art. 15 c. 2 Codice Civile della Federazione Russa